

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 30 dhoulkaâda 1425 – 11 janvier 2005

148^{ème} année

N° 3

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2004-2741 du 31 décembre 2004, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations.....	59
---	----

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2005-1 du 3 janvier 2005, déclarant d'utilité publique, les premiers travaux d'aménagement de l'avenue Habib Bourguiba de la ville d'Ezzahra	60
Nomination de gouverneurs.....	61
Nomination de secrétaires généraux de gouvernorat.....	61
Mutation d'un gouverneur.....	61
Cessation de fonctions de gouverneurs.....	61

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Nomination d'une chargée de mission.....	61
--	----

Ministère des Affaires Etrangères

Maintien en activité dans le secteur public.....	62
--	----

Ministère des Finances

Décret n° 2004-2757 du 31 décembre 2004, portant approbation de la convention relative à la création d'une société d'investissement à capital fixe non-résidente dénommée "Fonds Euro-Méditerranéen d'Investissement FEMI".....	62
Décret n° 2005-2 du 3 janvier 2005, portant réduction du droit de consommation et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'acquisition des véhicules de transport public des personnes dans le cadre du renouvellement du parc et les conditions d'octroi de ces avantages.....	62

Décret n° 2005-3 du 3 janvier 2005 , portant suspension ou réduction des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains produits destinés au secteur de la santé.....	63
Décret n° 2005-4 du 3 janvier 2005 , portant fixation des listes des matières et produits bénéficiant de la suspension ou la réduction des droits de douane conformément aux dispositions du paragraphe 7.27 du tarif des droits de douane à l'importation.....	64
Décret n° 2005-5 du 3 janvier 2005 , portant suspension ou réduction des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée ou suspension du prélèvement dus sur les produits agricoles et agro-alimentaires et certains articles, matières premières et produits.....	79
Arrêté du ministre des finances du 31 décembre 2004, portant publication des taux d'intérêt effectifs moyens et des seuils des taux d'intérêt excessifs correspondants...	115
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décrets n° 2005-6 et n° 2005-7 du 3 janvier 2005 , portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat des gouvernorats de Ben Arous et de Sousse.....	115
Nomination de chef de service.....	118
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	
Nomination du chef de cabinet du ministre de l'environnement et du développement durable.....	118
Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret n° 2004-2763 du 31 décembre 2004 , portant délimitation du domaine public maritime du port de plaisance de Sidi Bou Saïd, gouvernorat de Tunis	118
Décret n° 2004-2764 du 31 décembre 2004 , portant délimitation du domaine public maritime du port de pêche d'El Haouaria, gouvernorat de Nabeul.....	119
Décret n° 2004-2765 du 31 décembre 2004 , portant création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière touristique dans la zone de Hergla, gouvernorat de Sousse.....	119
Maintien en activité dans le secteur public.....	123
Nomination d'un chargé de mission.....	123
Ministère du Transport	
Décret n° 2004-2766 du 31 décembre 2004 , fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des transports terrestres prévu à l'article 36 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres...	123
Décret n° 2004-2767 du 31 décembre 2004 , relatif aux règles et mécanismes de coordination entre les autorités régionales organisatrices des transports terrestres...	124
Décret n° 2004-2768 du 31 décembre 2004 , fixant les clauses des contrats-type de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui et de location des véhicules de transport routier de personnes et des véhicules de transport routier de marchandises.....	126
Décret n° 2005-10 du 3 janvier 2005 , modifiant le décret n° 2000-155 du 24 janvier 2000, définissant les équipements et les moyens destinés à prouver certaines infractions à la circulation et fixant les conditions de leur utilisation.....	141
Ministère de la Santé Publique	
Décret n° 2004-2769 du 31 décembre 2004 , portant création d'un établissement public.....	141
Nomination d'un chargé de mission.....	141
Maintien en activité dans le secteur public.....	141
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 31 décembre 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs du travail.....	141
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 31 décembre 2004, portant délégation de signature en matière disciplinaire	142
Arrêtés du ministre de l'enseignement supérieur du 31 décembre 2004, portant délégation de signature.....	142

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTÈRE

Décret n° 2004-2741 du 31 décembre 2004, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999, et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 33-2001 du 29 mars 2001,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001 et le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu le décret n° 2000-688 du 5 avril 2000, portant création du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations et fixant son organisation administrative et financière et ses modalités de fonctionnement,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en maîtrise spécialisée et en études doctorales,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2004-2357 du 4 octobre 2004, relatif à l'approbation du statut particulier des agents du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations,

Vu le décret n° 2004-2378 du 14 octobre 2004, fixant l'organigramme du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les emplois fonctionnels de chef de service, de sous-directeur et de directeur au sein du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations sont attribués et retirés par décision du directeur général du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations, après approbation du ministère de tutelle.

Art. 2. - Les emplois fonctionnels, cités à l'article premier, sont attribués selon les conditions suivantes :

a- l'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l'organigramme du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations,

b- le candidat à l'emploi fonctionnel doit remplir les conditions minima fixées au tableau suivant :

Emplois fonctionnels	Conditions minima
Chef de service	Le candidat doit être : - titulaire soit du grade d'administrateur conseiller soit du grade d'administrateur depuis au moins 5 ans. Il doit, en outre, être au moins titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre pour la nomination aux grades d'administrateur conseiller ou d'administrateur ou grades équivalents. Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans les grades prévus ci-dessus, est fixée à 7 ans, et l'âge du candidat ne doit pas être inférieur à 35 ans.

Emplois fonctionnels	Conditions minima
Sous-directeur	Le candidat doit être titulaire du grade d'administrateur conseiller ou d'un grade équivalent dans le secteur public depuis au moins cinq ans, ou avoir exercé les fonctions de chef de service au centre ou dans le secteur public durant au moins cinq ans. Il doit, en outre, être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent, ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre pour la nomination aux grades d'administrateur conseiller ou d'administrateur ou dans les grades équivalents. Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans les grades ou la fonction prévus ci-dessus, est fixée à sept ans, et l'âge du candidat ne doit pas être inférieur à 40 ans.
Directeur	Le candidat doit être titulaire du grade d'administrateur en chef ou ingénieur en chef ou d'un grade équivalent dans le secteur public depuis au moins quatre ans, ou avoir exercé les fonctions de sous-directeur au centre ou dans le secteur public durant au moins quatre ans. Il doit, en outre, être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent, ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre pour la nomination aux grades d'administrateur conseiller ou d'administrateur ou dans les grades équivalents. Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans les grades ou la fonction prévus ci-dessus, est fixée à six ans et l'âge du candidat ne doit pas être inférieur à 42 ans.

Art. 3. - Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels prévus par l'article premier du présent décret bénéficient des indemnités et des avantages prévus par le statut particulier du personnel du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations.

Art. 4. - Le retrait des emplois fonctionnels précités intervient par décision du directeur général du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations, sur la base d'un rapport écrit des chefs hiérarchiques concernés et des observations écrites présentées par l'agent concerné.

Art. 5. - Le retrait des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages afférents à ces emplois. Toutefois, l'agent concerné continue à bénéficier des indemnités et des avantages relatifs à l'emploi fonctionnel qu'il occupait durant une année ou jusqu'à sa nomination à un autre emploi fonctionnel, à condition :

- que le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire du deuxième degré ou par une suspension des fonctions pour faute grave,

- et que l'intéressé ait exercé cet emploi fonctionnel durant une période de deux ans au minimum.

Art. 6. - L'intérim des emplois fonctionnels est attribué aux agents remplissant les conditions prévues par l'article 2 du présent décret. Toutefois, la durée de l'ancienneté requise est diminuée d'une année.

L'intérim des emplois fonctionnels est attribué pour une année renouvelable une seule fois. L'agent chargé d'un emploi fonctionnel par intérim bénéficie de toutes les indemnités et de tous les avantages afférents à cet emploi.

L'attribution, le renouvellement et le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels s'interviennent par décision du directeur général du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations après approbation de l'autorité de tutelle.

Le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages précités.

Art. 7. - La période exercée en qualité d'intérimaire n'est pas prise en considération dans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'attribution de l'un des emplois fonctionnels indiqués à l'article 2 du présent décret.

Art. 8. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2005-1 du 3 janvier 2005, déclarant d'utilité publique, les premiers travaux d'aménagement de l'avenue Habib Bourguiba de la ville d'Ezzahra.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, telle que modifiée ou complétée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985 et par la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et par la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, tel que modifié ou complété par la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 et par la loi n° 2002-76 du 23 juillet 2002 et la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 et notamment les articles 52 à 60 du code,

Vu le décret du 11 septembre 1909, portant création de la commune d'Ezzahra,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu la délibération du conseil municipal de la commune d'Ezzahra dans sa séance du 28 mai 2004,

Vu l'avis du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont déclarés d'utilité publique, les premiers travaux d'aménagement de l'avenue Habib Bourguiba de la ville d'Ezzahra.

Art. 2. - La participation des propriétaires riverains aux dépenses des premiers travaux visés à l'article premier du présent décret est fixée conformément aux dispositions des articles 52 à 60 du code de la fiscalité locale.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2742 du 31 décembre 2004.

Monsieur Moncef Haddad est chargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de la Manouba, à compter du 22 novembre 2004.

Par décret n° 2004-2743 du 31 décembre 2004.

Monsieur Mehdi Chabbah est chargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Bizerte, à compter du 22 novembre 2004.

Par décret n° 2004-2744 du 31 décembre 2004.

Monsieur Nejib Barkallah est chargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Kairouan, à compter du 22 novembre 2004.

Par décret n° 2004-2745 du 31 décembre 2004.

Monsieur Mahmoud Bellalouna est chargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Jendouba, à compter du 22 novembre 2004.

Par décret n° 2004-2746 du 31 décembre 2004.

Monsieur Hichem Ben Ahmed est chargé des fonctions de secrétaire général au gouvernorat de Ben Arous, à compter du 26 novembre 2004.

Par décret n° 2004-2747 du 31 décembre 2004.

Monsieur Ahmed Dachraoui est chargé des fonctions de secrétaire général au gouvernorat de Kairouan, à compter du 26 novembre 2004.

Par décret n° 2004-2748 du 31 décembre 2004.

Monsieur Zied Labidi est chargé des fonctions de secrétaire général au gouvernorat du Kef, à compter du 26 novembre 2004.

MUTATION

Par arrêté du ministre de l'intérieur, et du développement local du 31 décembre 2004.

Monsieur Ali Ksiksi, gouverneur de Jendouba, est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de Sfax à compter du 22 novembre 2004.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2004-2749 du 31 décembre 2004.

Monsieur Youssef Neji est déchargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de la Manouba, à compter du 17 novembre 2004.

Par décret n° 2004-2750 du 31 décembre 2004.

Monsieur Habib Brahem est déchargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Bizerte, à compter du 22 novembre 2004.

Par décret n° 2004-2751 du 31 décembre 2004.

Monsieur Mohamed Tounsi est déchargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Sfax, à compter du 22 novembre 2004.

Par décret n° 2004-2752 du 31 décembre 2004.

Monsieur Habib Aouel est déchargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Kairouan, à compter du 22 novembre 2004.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

NOMINATION

Par décret n° 2004-2753 du 4 novembre 2004.

Madame Mehrzia Zeineb Ben Ayed épouse Kilani, magistrat du troisième grade, est nommée chargée de mission au cabinet du ministre de la justice et des droits de l'Homme.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-2754 du 31 décembre 2004.

Monsieur Hassen Fodha, ministre plénipotentiaire, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} mars 2005.

Par décret n° 2004-2755 du 31 décembre 2004.

Monsieur Moncef Riahi, ministre plénipotentiaire, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} avril 2005.

Par décret n° 2004-2756 du 31 décembre 2004.

Monsieur Makki Aloui, administrateur conseiller, est maintenu en activité pour une nouvelle période d'une année, à compter du 1^{er} mars 2005.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2004-2757 du 31 décembre 2004, portant approbation de la convention relative à la création d'une société d'investissement à capital fixe non-résidente dénommée "Fonds Euro-Méditerranéen d'Investissement FEMI".

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents et notamment son article 28,

Vu la loi n° 88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d'investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment son article 28.

Décète :

Article premier. - Est approuvée, la convention annexée au présent décret conclue entre le ministre des finances et Monsieur Samir Marrakchi relative à la création d'une société d'investissement à capital fixe non-résidente dénommée "Fonds Euro-Méditerranéen d'Investissement FEMI".

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2 du 3 janvier 2005, portant réduction du droit de consommation et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'acquisition des véhicules de transport public des personnes dans le cadre du renouvellement du parc et les conditions d'octroi de ces avantages.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 et notamment son article 8,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 et notamment son article 6,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre du transport,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont réduits à 10 %, les taux du droit de consommation et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'acquisition de véhicules automobiles repris au numéro de position 87.03 du tarif des droits de douane et destinés au renouvellement du parc des voitures de type «taxi» ou «louage».

Les avantages fiscaux prévus par le présent article sont accordés aux personnes physiques disposant et exploitant des autorisations de transport public de personnes par des voitures de type «taxi» ou «louage» avant la date du 28 février 1989 et qui n'ont pas bénéficié des mêmes avantages fiscaux dans le cadre de décrets conjoncturels précédents.

Le secteur du taxi bénéficiant des avantages fiscaux accordés dans ce cadre couvre le taxi individuel, le taxi collectif et le taxi touristique.

Art. 2. - Les avantages fiscaux prévus par l'article premier du présent décret sont accordés une seule fois au vu d'une décision du ministre des finances prise après avis de la commission nationale créée en l'objet.

La durée de validité des décisions d'octroi des avantages fiscaux visées au présent article est fixée à un an à partir de la date de leur émission. Cette durée peut être prorogée pour une même période.

Art. 3. - La validité des décisions relatives à l'octroi des avantages fiscaux pour l'acquisition des véhicules de transport public de personnes de type taxi, louage ou transport rural délivrées par le ministre des finances avant le 1^{er} janvier 2005, conformément aux dispositions des décrets conjoncturels précédents et qui n'ont pas été utilisées au cours de leur délai de validité, peut être prorogée dans les mêmes conditions prévues par le deuxième paragraphe de l'article 2 du présent décret.

Art. 4. - Les concessionnaires agréés bénéficient des mêmes avantages fiscaux pour l'acquisition des véhicules de transport de personnes de type taxi, louage ou transport rural, auprès des fabricants locaux, et ce, sur la base des décisions délivrées par le ministre des finances conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret et à condition que ces véhicules soient vendus aux personnes bénéficiaires de ces mêmes décisions.

Art. 5. - Les entreprises de leasing bénéficient des avantages fiscaux accordés à l'acquisition des véhicules de transport de personnes de type taxi, louage ou transport rural, et ce, sur la base des décisions délivrées par le ministre des finances conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret et à condition que ces véhicules soient acquis dans le cadre d'un contrat de leasing conclu avec les personnes bénéficiaires de ces décisions.

Dans ce cas, est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations de location des véhicules de transport public de personnes de type taxi, louage ou transport rural acquis dans le cadre du contrat de leasing sus-indiqué.

Art. 6. - Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles, bénéficiant des avantages fiscaux prévus par le présent décret, doivent comporter la mention «véhicule inaccessibles pendant cinq ans ». La période d'inaccessibilité est décomptée à partir de la date d'immatriculation du véhicule dans la série minéralogique tunisienne.

Art. 7. - La cession des véhicules automobiles bénéficiant des avantages fiscaux prévus par le présent décret avant l'expiration du délai de cinq ans, prévu à l'article 6 ci-dessus, au profit des personnes disposant des autorisations de transport public de personnes pour être réaffectés au même usage est subordonnée à la production préalable d'une décision du ministre des finances après avis de la commission nationale créée en l'objet.

Les nouveaux certificats d'immatriculation doivent comporter la mention « véhicule inaccessible » avec indication de la période restante par rapport à la période de cinq ans prévue par l'article 6 du présent décret.

La cession des véhicules automobiles bénéficiant du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai de cinq ans, en vue de les destiner à un autre usage, est subordonnée préalablement à l'acquittement des droits et taxes dus. Dans ce cas, les droits et taxes sont liquidés sur la base de la valeur du véhicule et des taux en vigueur à la date de cession.

Art. 8. - Nonobstant les dispositions de l'article 7 du présent décret, en cas du décès du bénéficiaire du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai de cinq ans, l'avantage demeure un droit acquis aux héritiers qui ne sont plus soumis à la condition d'inaccessibilité du véhicule prévue à l'article 6 ci-dessus.

Art. 9. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005.

Art. 10. - Les ministres des finances, du transport et du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-3 du 3 janvier 2005, portant suspension ou réduction des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains produits destinés au secteur de la santé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 et notamment son article 8,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003 et notamment son article 24 bis,

Vu la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 et notamment son article 88,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation et à la vente des médicaments n'ayant pas de similaires fabriqués localement et relevant des numéros 30.03 et 30.04 du tarif des droits de douane.

Art. 2. - Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des sérums et autres fractions du sang et des vaccins relevant du numéro 30.02 du tarif des droits de douane.

Art. 3. - Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les articles contraceptifs importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de la santé publique et figurant sur le tableau suivant :

Numéro de position	Désignation des produits
Ex 30.04	- Pilules contraceptives
Ex 30.06	- Ligatures stériles pour nouer les trempes
Ex 40.14	- Préservatifs
Ex 90.18	- Implants et stérilets et autres appareils contraceptifs

Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des articles contraceptifs mentionnés ci-dessus. La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée dans ce cadre, sous réserve de la production préalable d'une autorisation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent sur la base d'une attestation délivrée par les services concernés du ministère de la santé publique.

Art. 4. - Sont réduits à 15%, les taux des droits de douane exigibles à l'importation des articles à usage médical unique en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose et repris sur le tableau suivant :

Numéro de position	Désignation des produits
Ex 48.11	- Papier et cartons, stérilisés
Ex 48.18	- Vêtements et accessoires de vêtements, stérilisés. - Draps de lit et articles similaires

Le bénéfice de la réduction des droits de douane accordée dans le cadre de cet article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de la santé publique.

Art. 5. - Sont suspendus, les droits de douane dus à l'importation des produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten relevant des numéros 17.02, 19.01, 19.02, 19.05, 20.05, 20.07 et 21.06 du tarif des droits de douane.

Le bénéfice de la suspension des droits de douane accordé dans le cadre de cet article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de la santé publique.

Art. 6. - Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des glucomètres et des bandelettes réactives pour analyses d'urine et du sang.

Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente sur le marché local des glucomètres et des bandelettes réactives pour analyses d'urine et du sang.

Art. 7. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005.

Art. 8. - Les ministres des finances, du commerce et de l'artisanat, de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-4 du 3 janvier 2005, portant fixation des listes des matières et produits bénéficiant de la suspension ou la réduction des droits de douane conformément aux dispositions du paragraphe 7.27 du tarif des droits de douane à l'importation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003 et notamment son article 24 bis,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est fixée, à l'annexe n° 1 du présent décret, la liste des matières plastiques sous formes primaires, des matières textiles sous forme brutes ou non filées, des fibres textiles et déchets de matières textiles et certaines autres matières premières bénéficiant de la suspension des droits de douane dus à l'importation.

Art. 2. - Est fixée au tableau suivant, la liste des hydrocarbures bénéficiant de la suspension des droits de douane dus à l'importation :

N° de position	N° de position tarifaire	Désignation des produits
Ex 27.10		Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux autres que les huiles brutes, préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d'huile de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, déchets d'huiles :
	271011419	- Essence super, essence super sans plomb et essence normale.
	271011459	
	271011499	
	271011519	
	271011599	
	271019259	- Kérosène et pétrole lampant
	271019359	- Gazole
	271019419	
	271019459	
	271019499	
	271019619	- Fuel oils
	271019639	
	271019659	
	271019699	

Art. 3. - Est fixée à l'annexe n° 2 du présent décret, la liste des matières et produits bénéficiant de la réduction des droits de douane aux taux fixés dans cette même annexe.

Art. 4. - Est fixée à l'annexe n° 3 du présent décret, la liste des fils en matières textiles et des articles en fils textiles bénéficiant de la réduction à 15% des taux des droits de douane dus à l'importation.

Art. 5. - Est fixée à l'annexe n° 4 du présent décret, la liste des tissus bénéficiant de la réduction à 27% des taux des droits de douane dus à l'importation.

Art. 6. - Est fixée à l'annexe n° 5 du présent décret, la liste des vêtements et autres produits textiles confectionnés bénéficiant de la réduction à 43% des taux des droits de douane dus à l'importation.

Art. 7. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2005.

Art. 8. - Les ministres des finances, du commerce et de l'artisanat et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE N° 1

Listes des matières plastiques sous formes primaires, des matières textiles sous formes brutes ou non filées, des fibres textiles et déchets de matières textiles et certaines autres matières premières bénéficiant de la suspension des droits de douane

N° de Position	Numéro N. S. H	N° de Position	Numéro N. S. H	N° de Position	Numéro N. S. H	N° de Position	Numéro N. S. H
25.03	250300		390760	51.03	510310	55.02	550200
			390791		510320		
28.23	282300		390799		510330	55.03	550310
							550320
Ex 32.06	320611	39.08	390810	51.04	510400		550330
	320619		390890				550340
				51.05	510510		550390
39.01	390110	Ex 39.09	390920		510521	55.04	550410
	390120		390930		510529		550490
	390130		390940		510531		
	390190		390950		510539	55.05	550510
					510540		550520
39.02	390210	39.10	391000	52.01	520100		
	390220					55.06	550610
	390230	39.11	391110	52.02	520210		550620
	390290		391190		520291		550630
					520299		550690
39.03	390311	39.12	391211	52.03	520300	55.07	550700
	390319		391212			Ex 72.09	720990
	390320		391220	53.01	530110		
	390330		391231		530121	76.01	760110
	390390		391239		530129		760120
			391290		530130		
Ex 39.04	390410	39.13	391310	53.02	530210	76.05	760511
	390421		391390		530290		760519
	390440	39.14	391400	53.03	530310		760521
	390450				530390		760529
	390461	50.01	500100	53.04	530410	76.06	760611
	390469	50.02	500200		530490		760612
	390490	50.03	500310	53.05	530511		760691
Ex 39.05	390512		500390		530519		760692
	390519	51.01	510111		530521		
	390529		510119		530529		
	390530		510121		530590		
	390591		510129				
	390599		510130	55.01	550110		
39.06	390610	51.02	510211		550120		
	390690		510219		550130		
			510220		550190		
Ex 39.07	390710						
	390720						
	390730						
	390740						

ANNEXE N° 2

Liste des matières et produits bénéficiant de la réduction des droits de douane

N° de position	Numéro N. S. H	Désignation des produits	Taux des droits de douane %
29.05		Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés , nitrés ou nitrosés :	
		- Monoalcools saturés :	
	290519	-- Autres	0
		- Autres polyalcools	
	290543	-- Mannitol	10
33.01	290544	-- D - glucitol (sorbitol)	10
	290545	-- Glycérol	20
		Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites " concrètes " ou " absolues " ; résinoïdes ; oléorésines d'extraction ; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques résiduels de la déterpénation des huiles essentielles ; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles :	
		- Huiles essentielles d'agrumes :	
	330111	-- De bergamote	20
33.02	330112	-- D'orange	20
	330113	-- De citron	20
	330114	--De lime ou limette	20
	330119	-- Autres	20
		- Huiles essentielles autres que d'agrumes :	
	330121	-- De géranium	20
	330122	-- De jasmin	15
	330123	-- De lavande ou de lavandin	15
	330124	-- De menthe poivrée (Mentha piperita)	20
	330125	-- D'autres menthes	15
	330126	-- De vétiver	15
	330129	--Autres	15
	330130	- Résinoïdes	15
	330190	- Autres	15
		Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie ; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons (1) :	
	330210	- Des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons	17
35.01		Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines ; colles de caséine :	
	350110	-Caséines	10
	350190	--Autres	10

35.02		Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80% de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines :	
	350211	- Ovalbumine : -- Séchée	10
	350219	-- Autres	10
	350220	- Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum	10
	350290	- Autres	10
35.03	350300	Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exculsion des colles de caséine du n°35.01 :	10
35.04	350400	Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome :	10
35.05		Dextrine et autres amidons et féculs modifiés (les amidons et féculs pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de féculs, de dextrine ou d'autres amidons ou féculs modifiés :	
	350510	- dextrinet autres amidons et féculs modifiés	10
	350520	- Colles	10
38.09		Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordantage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs :	
	380910	- A base de matières amylacées	10
38.23		Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage ; alcools gras industriels :	
		- Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage :	
	382311	-- Acide stéarique	20
	382312	-- Acide oléique	20
	382313	-- Tall acides gras	20
	382319	-- Autres	20
38.24	382370	- Alcools gras industriels	20
		Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs :	
	382460	- Sorbitol autre que celui du n°2905.44	10

40.14		Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci :	
	401410	- Préservatifs	10
41.01		Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus :	
	410120	- Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire n'excédant pas 8 kg lorsqu'ils sont secs, 10 kg lorsqu'ils sont salés secs et 16 kg lorsqu'ils sont frais, salés verts ou autrement conservés	10
	410150	- Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire excédant 16 kg	10
	410190	- Autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs	10
41.02		Peaux bruts d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées au autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la Note 1.c) du présent chapitre :	
	410210	- Lainées	10
		- Epilées ou sans laine :	
	410221	-- Picklées	10
	410229	-- autres	10
41.03		Autres cuirs et peaux brutes (frais, ou salées, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les Notes 1.b) ou 1.c) du présent chapitre :	
	410310	- De caprins	10
	410320	- De reptiles	15
	410330	- De porcins	15
	410390	- Autres	15
43.01		Pelleteries brutes (y compris les têtes , queues , patetes et autres morceaux utilisables en pelleteries) , autres que les peaux brutes des n° s 41.01 , 41.02 ou 41.03 :	
	430110	- De visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes	43
	430130	- D'agneaux dits "astrakan" , "breitschwanz" , "caracul" , "persianer" ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes	43
	430160	- De renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes	43
	430170	- De phoques ou d'otaries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes	43
	430180	- Autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues, ou pattes	43
	430190	- Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie	43
48.01	480100	Papier journal , en rouleaux ou en feuilles	0
50.04	500400	Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non conditionnés pour la vente au détail	10

50.07	500710	Tissus de soie ou de déchets de soie - Tissus de bourrette	20
	500720	- Autres tissus, contenant au moins 85% en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette	20
	500790	- Autres tissus	20
53.06		Fils de lin	
	530610	- Simples	10
	530620	- Retors ou câblés	10
53.07		Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 53.03 :	
	530710	- Simples	10
	530720	- Retors ou câblés	10
53.09		Tissus de lin	
		- Contenant au moins 85% en poids de lin	
	530911	-- Ecrus ou blanchis	20
	530919	-- Autres	20
		- Contenant moins de 85% en poids de lin	
	530921	-- Ecrus ou blanchis	20
	530929	-- Autres	20
53.10		Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 53.03	
	531010	- Ecrus	15
	531090	- Autres	15
53.11	531100	Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier	15
54.03		Fils de filaments artificiels (autres que les fils à coudre) non y compris les monofilaments artificiels de moins que 67 décitex.	
	540310	- Fils à haute ténacité en rayonne viscose	10
	540320	- Fils texturés	10
		- Autres fils simples :	
	540331	-- De rayonne viscose, sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 120 tours au mètre	10
	540332	-- De rayonne viscose, d'une torsion excédant 120 tours au mètre	10
	540333	-- D'acétate de cellulose	10
	540339	-- Autres	10
		- Autres fils, retors ou câblés :	
	540341	-- De rayonne viscose	10
	540342	-- D'acétate de cellulose	10
	540349	-- Autres	10
54.04		Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles synthétiques, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm	
	540410	- Monofilaments	10
	540490	- Autres	10

54.05	540500	Monofilaments artificiels de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles artificielles, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm (boutons) de matières textiles	10
56.01		Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), noeuds et noppes (boutons) de matières textiles	
	560110	- Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires, en ouates - Ouates; autres articles en ouates	43
	560121	-- De coton	27
	560122	-- De fibres synthétiques ou artificielles	27
	560129	-- Autres	27
	560130	- Tontisses, noeuds et noppes (boutons) de matières textiles	27
56.02		Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés	
	560210	- Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés - Autres feutres, non imprégnés ni enduits ni recouverts ni stratifiés	27
	560221	-- De laine ou de poils fins	27
	560229	-- D'autres matières textiles	27
	560290	- Autres	27
56.03		Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés	
		- De filaments synthétiques ou artificiels	
	560311	-- D'un poids n'excédant pas 25 g/m2	10
	560312	-- D'un poids supérieur à 25g/m2 mais n'excédant pas 70g/m2	10
	560313	-- D'un poids supérieur à 70g/m2 mais n'excédant pas 150g/m2	10
	560314	-- D'un poids supérieur à 150 g/m2	10
		- Autres	
	560391	-- D'un poids n'excédant pas 25 g/m2	10
	560392	-- D'un poids supérieur à 25g/m2 mais n'excédant pas 70g/m2	10
	560393	-- D'un poids supérieur à 70g/m2 mais n'excédant pas 150g/m2	10
	560394	-- D'un poids supérieur à 150 g/m2	10
56.07		Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique :	
	560710	- De jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 53.03 : * d'un diamètre n'excédant pas 44 mm * autres	43 15
	560790	- Autres : * d'un diamètre n'excédant pas 44 mm * autres	43 15
56.08		Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles	
		- En matières textiles synthétiques ou artificielles	
	560811	-- Filets confectionnés pour la pêche	20
	560819	-- Autres	15
	560890	- Autres	20

58.06		Rubannerie autre que les articles du n° 58.07; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs)	
		- Autre rubannerie	
	580631	-- De coton	27
	580632	-- De fibres synthétiques ou artificielles	27
	580639	-- D'autres matières textiles :	27
58.07		Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, non brodés	
	580790	- Autres	36
58.08		Tresses en pièces; articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, sans broderie, autres que ceux en bonneterie; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires	
	580810	- Tresses en pièces	27
	580890	- Autres	27
58.09	580900	Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du n° 56.05, des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires, non dénommés ni compris ailleurs	20
59.02		Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyester ou de rayonne viscose	
	590210	- De nylon ou d'autres polyamides	10
	590220	- De polyester	10
	590290	- Autres	10
59.03		Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du n° 59.02	
	590310	- Avec du poly (chlorure de vinyle)	36
	590320	- Avec du polyuréthane	36
	590390	- Autres	20
59.05	590500	Revêtements muraux en matières textiles	20
59.07	590700	Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues	27
59.08	590800	Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés	10
59.09	590900	Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matière textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières	10

59.10	591000	Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d'autres matières	10
59.11		Produits et articles textiles pour usages techniques, 'visés à la Note 7 du présent Chapitre	
	591110	- Tissus,feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou une ou d'autres matières,des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples	10
	591120	- Gazes et toiles à bluter, même confectionnées - Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte,à amiante-ciment, par exemple)	10
	591131	-- D'un poids au m2 inférieur à 650 g	10
	591132	-- D'un poids au m2 égal ou supérieur à 650 g	10
	591140	- Etreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux	10
	591190	- Autres	10
61.15		Collants (bas-culottes),bas,mi-bas,chaussettes et autres articles chaussants,y compris les bas à varices, en bonneterie	
		- Autres	
	611592	-- De coton : * Bas à varices * Autres	27 43
	611593	-- De fibres synthétiques * Bas à varices * Autres	27 43
61.17		Autres accessoires confectionnés du vêtement;en bonneterie, parties de vêtements ou d'accessoires du vêtements, en bonneterie.	
	611780	- Autres accessoires : * Genouillères et chevillères * Autres	20 43
62.17		Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement,autres que celles du n° 62.12 :	
	621710	- Accessoires	20
	621790	- Parties	15
63.05		Sacs et sachets d'emballage	
	630510	-De jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n°53.03	22
63.07		Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements	
	630720	- Ceintures et gilets de sauvetage	10

ANNEXE N° 3

*Liste des fils en matières textiles et des articles en fils textiles bénéficiant
de la réduction des droits de douane au taux de 15%*

<i>N° de Position</i>	<i>Numéro N. S. H</i>	<i>N° de Position</i>	<i>Numéro N. S. H</i>	<i>N° de Position</i>	<i>Numéro N. S. H</i>	<i>N° de Position</i>	<i>Numéro N. S. H</i>
50.05	500500		520546		540243	56.04	560410
			520547		540249		560420
50.06	500600		520548		540251		560490
					540252		
51.06	510610	52.06	520611		540259	56.05	560500
	510620		520612		540261		
			520613		540262	56.06	560600
51.07	510710		520614		540269		
	510720		520615			56.09	560900
			520621	54.06	540610		
51.08	510810		520622		540620		
	510820		520623				
			520624	55.08	550810		
51.09	510910		520625		550820		
	510990		520631				
			520632	55.09	550911		
51.10	511000		520633		550912		
			520634		550921		
52.04	520411		520635		550922		
	520419		520641		550931		
	520420		520642		550932		
			520643		550941		
52.05	520511		520644		550942		
	520512		520645		550951		
	520513				550952		
	520514	52.07	520710		550953		
	520515		520790		550959		
	520521				550961		
	520522	53.08	530810		550962		
	520523		530820		550969		
	520524		530890		550991		
	520526				550992		
	520527	54.01	540110		550999		
	520528		540120				
	520531			55.10	551011		
	520532	54.02	540210		551012		
	520533		540220		551020		
	520534		540231		551030		
	520535		540232		551090		
	520541		540233				
	520542		540239	55.11	551110		
	520543		540241		551120		
	520544		540242		551130		

ANNEXE N° 4

Liste des tissus bénéficiant de la réduction des droits de douane au taux de 27%

N° de Position	Numéro N. S. H	N° de Position	Numéro N. S. H	N° de Position	Numéro N. S. H	N° de Position	Numéro N. S. H
51.11	511111	52.10	520942	54.07	521221	55.13	551229
	511119		520943		521222		551291
	511120		520949		521223		551299
	511130		520951		521224		
	511190		520952		521225		
			520959				
51.12	511211		521011		540710		551311
	511219		521012		540720		551312
	511220		521019		540730		551313
	511230		521021		540741		551319
	511290		521022		540742		551321
51.13	511300		521029		540743		551322
			521031		540744		551323
52.08	520811		521032		540751		551329
	520812		521039		540752		551331
	520813		521041		540753		551332
	520819		521042		540754		551333
	520821		521049		540761		551339
	520822		521051		540769		551341
	520823		521052		540771		551342
	520829		251059		540772		551343
	520831				540773	55.14	551349
	520832	52.11	521111		540774		551411
52.09	520833		521112	54.08	540781		551412
	520839		521119		540782		551413
	520841		521121		540783		551419
	520842		521122		540784		551421
	520843		521129		540791		551422
	520849		521131		540792		551423
	520851		521132		540793		551429
	520852		521139		540794		551431
	520853		521141		540810		551432
	520859		521142		540821		551433
52.09	520911	52.12	521143	55.12	540822	55.15	551439
	520912		521149		540823		551441
	520919		521151		540824		551442
	520921		521152		540831		551443
	520922		521159		540832		551449
	520929		521211		540833		
	520931		521212		540834		
	520932		521213				
	520939		521214		551211		551511
	520941		521215		551219		551512
					551221		551513
							551519
							551521
							551522
							551529

<i>N° de Position</i>	<i>Numéro N. S. H</i>	<i>N° de Position</i>	<i>Numéro N. S. H</i>
55.16	551591	60.02	600240
	551592		600290
	551599		
	551611	60.03	600310
	551612		600320
	551613		600330
	551614		600340
	551621		600390
	551622	60.04	600410
	551623		600490
	551624	60.05	
	551631		600510
	551632		600521
	551633		600522
	551634		600523
	551641		600524
	551642		600531
	551643		600532
	551644		600533
	551691		600534
	551692		600541
58.01	551693		600542
	551694		600543
			600544
			600590
	580110	60.06	
	580121		600610
	580122		600621
	580123		600622
	580124		600623
	580125		600624
	580126		600631
	580131		600632
	580132		600633
	580133		600634
	580134		600641
	580135		600642
	580136		600643
	580190		600644
			600690
58.02	580211		
	580219		
	580220		
	580230		
58.03	580310		
	580390		
59.01	590110		
	590190		

ANNEXE N° 5

Liste des vêtements et autres produits textiles confectionnés bénéficiant de la réduction des droits de douane au taux de 43%

N° de Position	Numéro N. S. H	N° de Position	Numéro N. S. H	N° de Position	Numéro N. S. H	N° de Position	Numéro N. S. H
Ex 56.07	560721	61.02	610210	61.05	610510		611212
	560729		610220		610520		611219
	560741		610230		610590		611220
	560749		610290	61.06	610610		611231
	560750	61.03			610620		611239
Ex 57.02	570220		610311		610690		611241
			610312	61.07		61.13	611249
			610319		610711		611300
57.03	570310		610321		610712		
	570320		610322		610719	61.14	611410
	570330		610323		610721		611420
	570390		610329		610722		611430
			610331		610729		611490
57.04	570410		610332		610791	Ex 61.15	
	570490		610333		610792		611511
Ex 58.04	580410		610339		610799		611512
	580421		610341	61.08			611519
	580429		610342		610811		611520
			610343		610819		611591
Ex 58.06	580610		610349		610821		611599
	580620	61.04			610822	61.16	
	580640		610411		610829		611610
			610412		610831		611691
58.10	581010		610413		610832		611692
	581091		610419		610839		611693
	581092		610421		610891	Ex 61.17	611699
	581099		610422		610892		
			610423		610899		
58.11	581100		610429	61.09		62.01	611710
			610431		610910		611720
59.04	590410		610432		610990		611790
	590490		610433	61.10			
			610439		611011		620111
60.01	600110		610441		611012		620112
	600121		610442		611019		620113
	600122		610443		611020		620119
	600129		610444		611030		620191
	600191		610449		611090		620192
	600192		610451				620193
	600199		610452	61.11	611110	62.02	620199
			610453		611120		620211
			610459		611130		620212
61.01	610110		610461		611190		620213
	610120		610462	61.12			620219
	610130		610463		611211		620291
	610190		610469				

<i>N° de Position</i>	<i>Numéro N. S. H</i>	<i>N° de Position</i>	<i>Numéro N. S. H</i>	<i>N° de Position</i>	<i>Numéro N. S. H</i>	<i>N° de Position</i>	<i>Numéro N. S. H</i>
62.03	620292	62.06	620590	62.12	621210	63.04	630391
	620293				621220		630392
	620299		620610		621230		630399
			620620		621290		
	620311	62.07	620630	62.13	621310		630411
	620312		620640		621320		630419
	620319		620690		621390		630491
	620321						630492
	620322		620711	62.14	621410		630493
	620323		620719		621420		630499
	620329		620721		621430	Ex63.05	630520
	620331		620722		621440		630532
	620332		620729		621490		630533
	620333		620791	62.15	621510		630539
	620339		620792		621520		630590
	620341		620799		621590	63.06	630611
62.04	620342	62.08	620811	62.16	621600		630612
	620343		620819				630619
	620349		620821				630621
			620822	63.01	630110		630622
	620411	62.09	620829		630120		630629
	620412		620891		630130		630631
	620413		620892		630140		630639
	620419		620899		630190		630641
	620421			63.02	630210		630649
	620422				630221		630691
	620423		620910		630222	Ex 63.07	630699
	620429		620920		630229		
	620431	62.10	620930		630231	63.08	630790
	620432		620990		630232		
	620433				630239		
	620439		621010	63.03	630240		
	620441	62.11	621020		630251		
	620442		621030		630252		
	620443		621040		630253		
	620444		621050		630259		
	620449				630260		
	620451		621111		630291		
	620452		621112		630292		
	620453		621120		630293		
	620459		621131		630299		
	620461		621132				
62.05	620462		621133		630311		
	620463		621139		630312		
	620469		621141		630319		
			621142				
	620510		621143				
	620520		621149				
	620530						

Décret n° 2005-5 du 3 janvier 2005, portant suspension ou réduction des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée ou suspension du prélèvement dus sur les produits agricoles et agro-alimentaires et certains articles, matières premières et produits .

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre des Finances ;

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour la gestion 1971 et notamment son article 48 ;

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-~~90~~ du ~~31~~ décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 et notamment son article 8 ;

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-~~90~~ du ~~31~~ décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 ;

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003 et notamment son article 24 bis ;

Vu la loi n° 2004-~~90~~ du ~~31~~ décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 et notamment son article 88 ;

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances ;

Vu le décret n°93-1924 du 20 septembre 1993, portant institution d'un prélèvement à l'importation de la viande ovine;

Vu le décret n°95-851 du 8 mai 1995, relatif à l'institution d'un prélèvement sur les bovins vivants et les viandes bovines ;

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat ;

Vu l'avis du ministre de l'industrie , de l'énergie et des petites et moyennes entreprises ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques ;

Vu l'avis du tribunal administratif ;

Décète :

Article premier : Sont réduits les droits de douane dus à l'importation des produits agricoles et agro-alimentaires et les autres matières et produits repris à l'annexe n°1 du présent décret aux taux fixés dans ce même annexe.

Article 2 : Sont suspendus les droits de douane dus à l'importation des articles nécessaires à l'agriculture et à la pêche repris à l'annexe n°2 du présent décret.

Article 3 : Sont réduits à 10 % les taux de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation ou à l'acquisition locale des articles nécessaires à l'agriculture et à la pêche repris à l'annexe n° 3 du présent décret.

Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié accordé aux articles nécessaires à l'agriculture et à la pêche repris aux annexes 2 et 3 du présent décret doit souscrire, lors de chaque opération d'importation, un engagement de ne pas céder les articles indiqués ci-dessus qu'aux agriculteurs, armateurs de pêche et industriels utilisant les dits articles dans le cadre de leur activité liée à l'agriculture et à la pêche. cet engagement doit être déposé à l'appui de la déclaration en douane pour la mise à la consommation.

Article 4 : Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les granulats en caoutchouc relevant des numéros 400270000 et 400300000 du tarif des droits de douane et utilisés exclusivement dans la composition du revêtement artificiel du sol destiné à l'équipement des terrains de sport et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de tutelle.

Article 5 : Sont réduits à 10% les taux de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les cahiers scolaires numérotés sous les numéros 12,24,48 et 72 ainsi que sur les cahiers de travaux pratiques, de dessin, de récitation et de musique repris au numéro 482020000 du tarif des droits de douane et homologués par les services concernés.

Article 6 : Sont réduits à 10% les taux des droits de douane et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des capteurs solaires, des groupes électrogènes à énergie éolienne et des chauffe-eaux électro-solaires relevant respectivement des numéros 841919000, 850231100, 850231900 et 851610191 du tarif des droits de douane.

Article 7 : Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des poussettes destinées au transport des enfants qui souffrent d'une insuffisance motrice d'origine cérébrale ou autre et relevant du numéro 871500100 du tarif des droits de douane .

Le bénéfice du régime fiscal privilégie accordé dans le cadre de premier paragraphe de cet article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des poussettes mentionnées dans cet article. La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée dans ce cadre sous réserve de la production au préalable d'une autorisation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent sur la base d'un certificat médical délivré par les médecins spécialisés.

Article 8 : Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des produits chimiques destinés aux laboratoires des établissements d'enseignement et de recherche scientifique.

Le bénéfice du régime fiscal privilégie accordé dans le cadre de cet article est subordonné à la production au préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de tutelle.

Article 9 : Sont suspendus les droits de douane et est réduit à 6% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les huiles de palme brutes, les huiles de tournesol brutes et les huiles de maïs brutes, relevant respectivement des numéros de positions 151110900, 151211910 et 151521900 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat.

Article 10: Sont réduits à 10% les taux des droits de douane et à 6% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les huiles de palme raffinées, les huiles de tournesol raffinées et les huiles de maïs raffinées, relevant respectivement des numéros de positions 151190990, 151219910 et 151529900 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat.

Article 11 : Sont suspendus les droits de douane dus à l'importation des naissains d'huître relevant du numéro 030710109 du tarif des droits de douane .

Est réduit à 10% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation ou à la vente des embryons de l'espèce animale et des semences d'animaux relevant respectivement des numéros 051110000 et 051199900 du tarif des droits de douane .

Article 12 : Sont suspendus les droits de douane et est réduit à 10% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les enroulés métalliques destinés à la fabrication des boîtes d'emballage de la sardine, relevant du numéro 72.10 du tarif des droits de douane et ce, dans la limite d'un contingent global de 500 tonnes.

Article 13 : Sont réduits à 10% le taux des droits de douane et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les couvercles des boîtes d'emballage de la sardine de forme rectangulaire à ouverture facile, relevant du numéro 83.09 du tarif des droits de douane et ce, dans la limite d'un contingent global de 10 millions de couvercles.

Article 14 : Pour bénéficier du régime fiscal privilégié prévu par les articles 12 et 13 du présent décret, les industriels concernés doivent :

- obtenir une autorisation préalable délivrée par les services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.
- souscrire un engagement, lors de chaque opération d'importation, de ne pas céder en l'état les produits et articles importés dans le cadre des articles 12 et 13, et d'acquitter le montant des droits et taxes dus sur ces produits en cas de leur cession en l'état sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession ou en cas où ils seraient détournés de leur destination privilégiée, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes.

Article 15 : Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations de livraison à soi même effectuées par les centrales laitières concernant les bouteilles en plastique utilisées pour l'emballage du lait.

Article 16 : Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation des plants ,plantes, boutures et racines relevant de la position 06.02 du tarif des droits de douane.

Article 17 : Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation et à la vente des céréales reprises au tableau ci-après :

N° de position	N° de nomenclature Du système harmonisé	Désignation des produits
10.01	100110 Ex 100190	Froment (blé) et méteil : - Froment (blé) dur - autres : * Froment (blé) tendre
10.03	100300	Orge

Article 18 : Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les produits fourragers repris au tableau ci-après et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau :

N° de position	Désignation des produits	Contingents (en Tonnes)
100300	Orge fourragers	400.000
120929	Graine de sorgho fourragers	600
121410	Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne	60.000
230230	Son de blé	200.000
230310	Gluten de maïs	10.000
Ex230990	- Autres : * Pierres à lécher d'une teneur de 40 % de cendre * Additifs alimentaires destinés à la fabrication des aliments composés et importés par les fabricants de prémélanges vitaminés et minéraux	10.000 60.000

Article 19 : Sont suspendus les droits de douane dus sur les engrais repris au tableau ci-après et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau :

N° de position	N° de nomenclature Du Système harmonisé	Désignation des produits	Contingents (en Tonnes)
31.02	Ex310210	Engrais minéraux ou chimique azotés : - urée, même en solution aqueuse : * urée à usage agricole, d'une teneur en azote de 46%	2.000
	Ex 310290	- autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes : * ammonitre 33,5%	180.000
31.03	Ex 310310	Engrais minéraux ou chimiques phosphatés : - super phosphates : * super phosphates triples	45.000
31.05	310530	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants, azote, phosphore et potassium autres engrais, produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10kg : - Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) .	80.000

Article 20 : Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les produits agricoles repris au tableau ci-après et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau :

N° de position	N° de nomenclature Du Système harmonisé	Désignation des produits	Contingents (Têtes)
01.01		Chevaux, ânes, mulets et bardots vivants :	
	Ex 010110	- Reproducteurs de race pure * chevaux	200
01.02		Animaux vivants de l'espèce bovine	
	Ex 010210	- Génisses et velles de race pure	12000
	Ex 010290	- Veaux	15000
01.03		Animaux vivants de l'espèce porcine :	
	010310	- reproducteurs de race pure	1000
01.04		Animaux vivants des espèces ovines ou caprines :	
	Ex 010410	- de l'espèce ovine : * reproducteurs de race pure	2000
	Ex 010420	- de l'espèce caprine : * reproducteurs de race pure	1000
01.06		Autres animaux vivants :	
	Ex 010619	- reproducteurs de race pure * camélidés * lapins	200 1000

Article 21 : Sont réduits à 20 % les taux des droits de douane et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les produits agricoles repris au tableau ci-après et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau :

N° de position	N° de nomenclature Du Système harmonisé	Désignation des produits	Contingents (unités)
01.05		Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades vivants des espèces domestiques :	
	010511	- d'un poids n'excédant pas 185 g : -- coqs et poules	2,5 millions
04.07	Ex 040700	Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits : * œufs à couver ou à incuber	15 millions

Article 22 : Sont suspendus les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée et le prélèvement institué par le décret n°93- 1924 du 20 septembre 1993 susvisé, dus sur les viandes ovines réfrigérées relevant des numéros 020410000 et 020421000 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat et ce, dans la limite d'un contingent global de 15000 carcasses.

Article 23 : Est suspendu le prélèvement institué par le décret n°95- 851 du 8 mai 1995 susvisé, dû sur les viandes bovines réfrigérées relevant des numéros de 020110000 à 020120900 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat et ce, dans la limite d'un contingent global de 7600 tonnes.

Article 24 : Est suspendu le prélèvement institué par le décret n°95- 851 du 8 mai 1995 susvisé, dû sur les viandes ovines congelées relevant des numéros de 020230100 à 020230900 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat et ce, dans la limite d'un contingent global de 400 tonnes.

Article 25 : Est réduit à 27% le taux des droits de douane dû sur les fromages destinés à la transformation relevant du numéro 040690010 du tarif des droits de douane et importés par les industriels bénéficiant d'une autorisation d'importation relative aux contingent tarifaires, accordée par le ministère du commerce et de l'artisanat et ce, dans la limite d'un contingent global de 3500 tonnes.

Article 26 : Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les racines et les semences reprises au tableau ci-après et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau :

N° de position	N° de nomenclature Du système harmonisé	Désignation des produits	Contingents (en Tonnes)
06.01	Ex 060120	Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur, plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du n°12.12 : -bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur, plants, plantes et racines de chicorée : * racines d'endives	100
07.01	070110	Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré: - de semence	30.000
07.13	Ex 071310 Ex 071320 Ex 071350	Légumes à cosse secs, écosés, même décortiqués ou cassés : * semence de pois * semence de pois chiches * semence de fève	2000 1000 200
10.05	Ex 100510	Maïs: - de semence : * semences de maïs fourragers	200
12.09	Ex 120991	Graines, fruits et spores à ensemercer : - Autres : -- graines de légume : * ail pour l'ensemencement * graines d'artichaud	100 10

Article 27 : Sont réduits à 10%, les taux des droits de douane dûs sur les matières premières reprises au tableau suivant, utilisées pour la fabrication de la levure et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises :

N° de position	N° de nomenclature Du système harmonisé	Désignation des produits
11.08	110813	- Amidons de pomme de terre
19.01	190190	- Extrait de malt
29.36	293622	- vitamine B1 et ses dérivés (thiamine)
34.02	340290	- Emulgateur

Article 28 : Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2005 jusqu'au 31 Décembre 2005 .

Article 29: Le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Annexe N°1

Liste des produits agricoles et agro-alimentaires et autres matières et produits bénéficiant de la réduction des droits de douane

<i>N de position</i>	<i>Numéro N. S. H</i>	<i>Désignation des produits</i>	<i>Taux des droits de douane %</i>
01.01		Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants :	
	010110	- Reproducteurs de race pure.....	43
01.03		Animaux vivants de l'espèce porcine :	
	010310	- Reproducteurs de race pure.....	20
01.05		Coqs , poules , canards , oies , dindons , dindes et pintades , vivants, des espèces domestiques :	
		- D'un poids n'excédant pas 185 g :	
	010512	-- Dindes et dindons.....	20
	010519	-- Autres.....	20
01.06	de 010611 à 010690	Autres animaux vivants :	
		* Destinés principalement à l'alimentation humaine	43
		* Autres	20
02.06		Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine , chevaline , asine ou mulassière , frais , réfrigérés ou congelés :	
	020680	- Autres , frais ou réfrigérés.....	43
	020690	- Autres, congelés.....	43
02.08	de 020810 à 020890	Autres viandes et abats comestibles , frais , réfrigérées ou congelées	73
02.10		Viandes et abats comestibles , salés ou en saumure , séchés ou fumés ; farines et poudres , comestibles , de viandes ou d'abats :	
	021020	- Viandes de l'espèce bovine.....	73
	de 021091 à 021099	- Autres, y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats	73

04.02		Lait et crème de lait , concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :	
		- En poudre , en granulés ou sous d'autres formes solides , d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5% :	
	040291	- Autres :	
	040299	-- Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants -- Autres.....	15 15
04.03		Babeurre , lait et crème caillés , yoghourt , képhir et autre laits et crèmes fermentés ou acidifiés même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :	
	040390	- Autres.....	100
04.04		Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants ; produits consistant en composants naturels du lait , même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants non dénommés ni compris ailleurs :	
	040410	- Lactosérum, modifié ou non même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants	27
	040490	- Autres.....	27
04.05		Beurre et autres matières grasses provenant du lait ; pâtes à tartiner laitières :	
	Ex040590	- Autres : * Matières grasses laitières anhydres.....	43
04.08		Oeufs d'oiseaux , dépourvus de leurs coquilles , et jaunes d'oeufs , frais , séchés , cuits à l'eau ou à la vapeur , moulés , congelés ou autrement conservés , même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :	
		- Jaunes d'oeufs :	
	040811	-- Séchés.....	27
	040819	-- Autres.....	27
		- Autres :	
	040891	-- Séchés.....	27
	040899	-- Autres.....	27
04.10	041000	Produits comestibles d'origine animale , non dénommés ni compris ailleurs	43

05.01	050100	Cheveux bruts,même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux	20
05.02		Soies de porc ou de sanglier ; poils de blaireau et autres poils pour la broserie ; déchets de ces soies ou poils :	
	050210	- Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies	20
	050290	- Autres.....	20
05.03	050300	Crins et déchets de crins,même en nappes avec ou sans support	27
05.04	050400	Boyaux , vessies et estomacs d'animaux , entiers ou en morceaux , autres que ceux de poissons à l'état frais , réfrigéré , congelé , salé ou en saumure, séché ou fumé	27
05.05		Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou leur duvet , plumes et parties de plumes (même rognées) , duvet , bruts ou simplement nettoyés , désinfectés ou traités en vue de leur conservation ; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes :	
	050510	- Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage ; duvet	43
	050590	- Autres.....	43
05.06		Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme) , acidulés ou dégelatinés ; poudres et déchets de ces matières :	
	050610	- Osséine et os acidulés	20
	050690	- Autres.....	20
05.07		Ivoire , écaille de tortue , fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins , cornes , bois , sabots , ongles , griffes et becs , bruts ou simplement préparés , mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières :	
	050710	- Ivoire; poudre et déchets d'ivoire	43
	050790	- Autres	20
05.11		Produits d'origine animale , non dénommés ni compris ailleurs ; animaux morts des Chapitres 1 ou 3 , impropres à l'alimentation humaine :	
	051110	- Sperme de taureaux	0
		- Autres :	
	051199	-- Autres.....	0

06.01		Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur ; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du n° 12.12 :	
	060110	- Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif	20
	060120	- Bulbes , oignons , tubercules , racines tubéreuses , griffes et rhizomes , en végétation ou en fleur ; plants, plantes et racines de chicorée	20
06.02		Autres plantes vivantes (y compris leurs racines) , boutures et greffons ; blanc de champignons :	
	060210	- Boutures non racinées et greffons : * Boutures non racinées	0
		* Greffons	20
	Ex060220	- Arbres, arbustes, arbrisseaux et brussons à fruits comestibles, greffés ou non : * plants.....	0
	060230	- Rhododendrons et azalées , greffés ou non.....	0
	060240	- Rosiers , greffés ou non	0
	Ex060290	- Autres : * Blanc de champignons.....	43
		* Autres à l'exclusion des arbres, arbustes et arbrisseaux	0
07.01		Pommes de terre , à l'état frais ou réfrigéré :	
	070110	- De semence	15
07.12		Légumes secs , même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés , mais non autrement préparés :	
	Ex071220	- Oignons : * Déshydratés ou lyophilisés	43
	de 071231 à 071239	- Champignons , oreilles-de-judas (Auricularia .SPP) , trémelles (Tremella.SPP) et truffes : * Déshydratés ou lyophilisés	43
	Ex071290	- Autres légumes ; mélanges de légumes : * Déshydratés ou lyophilisés	43
07.13		Légumes à cosse secs , écosés , même décortiqués ou cassés :	
	071310	- Pois (Pisum sativum) : * Pois fourragers (1)	17
		* Pois lyophilisés	43
	071320	- Pois chiches.....	100

07.14		Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours , patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous formes de pellets ; moelle de sagoutier :	
	071410	- Racines de manioc.....	0
08.01		Noix de coco , noix du Brésil et noix de cajou , fraîches ou sèches , même sans leurs coques ou décortiquées :	
		- Noix de coco :	
	080111	-- Desséchées	43
	080119	-- Autres	43
		- Noix du Brésil :	
	080121	-- En coques	43
	080122	-- Sans coques	43
		- Noix de cajou :	
	080131	-- En coques	43
	080132	-- Sans coques	43
08.02		Autres fruits à coques , frais ou secs , même sans leurs coques ou décortiqués :	
		- Noisettes (Corylus spp.) :	
	080221	-- En coques	43
	080222	-- Sans coques	43
		- Noix communes :	
	080231	-- En coques.....	43
	080232	-- Sans coques	43
	080240	- Châtaignes et marrons (castanea spp.)	43
	080250	- Pistaches	73
	080290	- Autres	73
08.03	080300	Bananes , y compris les plantains , fraîches ou sèches :	
		* Fraîches	100
		* Sèches	43
08.04		Dattes, figes, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs :	
	Ex080420	- Figes :	
		* Sèches et dénaturées	43
08.06		Raisins , frais ou secs :	
	080620	- Secs	73

08.11		Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :	
	081110	- Fraises	100
	081120	- Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres -framboises et groseilles à grappes ou à maquereau	100
	081190	- Autres	100
08.12		Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état :	
	081210	- Cerises.....	43
	081290	- Autres	73
09.01		Café , même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café , quelles que soient les proportions du mélange :	
		- Café non torréfié :	
	090111	-- Non décaféiné	15
	090112	-- Décaféiné	15
		- Café torréfié :	
	090121	-- Non décaféiné	60
	090122	-- Décaféiné	60
	Ex090190	- Autres :	
		* Non torréfiés.....	27
09.02		Thé , même aromatisé :	
	090220	- Thé vert (non fermenté) présenté autrement	15
	090240	- Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement ...	15
09.03	090300	Maté	43
09.04		Poivre (du genre Piper) ; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta , séchés ou broyés ou pulvérisés :	
		- Poivre :	
	090411	-- Non broyé ni pulvérisé	43
	090412	-- Broyé ou pulvérisé	100
09.05	090500	Vanille	22
09.06		Cannelle et fleurs de cannellier :	
	090610	- Non broyées ni pulvérisées	43
	090620	- Broyées ou pulvérisées	43

09.07	090700	Girofles (antofles , clous et griffes)	43
09.08		Noix muscades , macis , amomes et cardamomes :	
	090810	- Noix muscades	43
	090820	- Macis	43
	090830	- Amomes et cardamomes.....	43
09.09		Graines d'anis , de badiane , de fenouil , de coriandre , de cumin , de carvi ; baies de genièvre :	
	090910	- Graines d'anis ou de badiane.....	73
	090920	- Graines de coriandre	73
	090930	- Graines de cumin	73
	090940	- Graines de carvi	73
	090950	- Graines de fenouil ; baies de genièvre	73
09.10		Gingembre , safran , curcuma , thym , feuilles de laurier , curry et autres épices :	
	091010	- Gingembre.....	43
	091020	- Safran	43
	091030	- Curcuma.....	43
	091040	- Thym; feuilles de laurier	43
	091050	- Curry	43
		- Autres épices :	
	091091	-- Mélanges visées à la note 1 b) du présent Chapitre	73
	091099	-- Autres	73
10.01		Froment (blé) et méteil :	
	100190	- Autres	73
10.02	100200	Seigle	43
10.05		Maïs :	
	100510	- De semence	0
	100590	- Autres	0
10.06		Riz :	
	100610	- Riz en paille (riz paddy)	27
	100620	- Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) :	
		* Présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 5 kg	43
		* Autres	27
	100630	- Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé :	
		* Présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 5 kg	43
		* Autres	27
	100640	- Riz en brisures	17

10.07	100700	Sorgho à grains :	
		* Sorgho à grains pour l'ensemencement	20
		* Autres	60
11.02		Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil :	
	110210	- Farine de seigle	43
	110220	- Farine de maïs.....	43
	110230	- Farine de riz.....	43
	110290	- Autres.....	60
11.03		Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales :	
		- Gruaux et semoules :	
	110313	-- De maïs	43
	Ex110319	-- D'autres céréales :	
		* D'avoine ou de riz	43
11.04		Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus :	
		- Grains aplatis ou en flocons :	
	110412	-- D'avoine.....	43
		- Autres grains travaillés (mondés , perlés , tranchés ou concassés , par exemple) :	
	110422	-- D'avoine.....	43
	110423	-- De maïs.....	43
11.05		Farine , semoule , poudre , flocons , granulés et agglomérés sous forme de pellets , de pommes de terre :	
	110510	- Farine semoule et poudre	43
	110520	- Flocons granulés et agglomérés sous forme de pellets	43
11.06		Farines semoules et poudre de légumes à cosse secs du n° 07.13, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 07.14 et des produits du Chapitre 8 :	
	110620	-De sagou ou des racines ou des tubercules du n° 07.14	20
	110630	- Des produits du Chapitre 8	43
11.07		Malt , même torréfié :	
	110710	- Non torréfié	20
	110720	- Torréfié.....	20

11.08		Amidons et féculés ; inuline :	
		- Amidons et féculés :	
	110811	-- Amidon de froment (blé)	27
	110812	-- Amidon de maïs	27
	110813	-- Fécule de pommes de terre	43
	110814	-- Fécule de manioc (cassave)	17
	110819	-- Autres amidons et féculés	27
	110820	- Inuline	43
11.09	110900	Gluten de froment (blé) , même à l'état sec	27
12.01	120100	Fèves de soja, même concassées	15
12.03	120300	Coprah	27
12.04	120400	Graines de lin , même concassées	43
12.05		Graines de navette ou de colza , même concassées :	
	120510	- Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique	15
	120590	- Autres	15
12.07		Autres graines et fruits oléagineux,même concassés :	
	120710	- Noix et amandes de palmiste	27
	120720	- Graines de coton.....	20
	120730	- Graines de ricin	20
	120740	- Graines de sésame	27
	120760	- Graines de carthame	27
		- Autres :	
	120791	-- Graines d'oeillette ou de pavot	27
	120799	-- Autres.....	27
12.08		Farines de graines ou de fruits oléagineux , autres que la farine de moutarde :	
	120810	- De fèves de soja	27
	120890	- Autres	27
12.09		Graines , fruits et spores à ensemercer :	
	120910	- Graines de betteraves à sucre	20
		- Graines fourragères :	
	120921	-- De luzerne	20
	120922	-- De trèfle (Trifolium spp.)	20
	120923	-- De fétuque.....	20

	120924	-- Du pâturin des prés du kentucky (Poa pratensis L.)	20
	120925	-- De ray - grass (Lolium multiflorum lam , lolium , perenne L.)	20
	120926	-- De fléole des prés	20
	120929	-- Autres	20
	120930	- Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs	20
		- Autres :	
	Ex120991	-- Graines de légumes à l'exclusion des graines de courge	17
12.10		Cônes de houblon frais ou secs , même broyés , moulus ou sous forme de pellets ; lupuline :	
	121010	- Cônes de houblon, non broyés ni moulus ni sous forme de pellets	27
	121020	- Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets ; lupuline ...	27
12.11		Plantes , parties de plantes , graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasitocides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés :	
	121110	- Racines de réglisse.....	20
	121120	- Racines de ginseng.....	20
	121130	- Coca (feuille de)	73
	121140	- Paille de pavot	73
	121190	- Autres	73
12.12		Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées ; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Chicorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs :	
	121210	- Caroubes,y compris les graines de caroubes	27
	121220	- Algues	43
	121230	- Noyaux et amandes d'abricots,de pêches (y compris les brugnons et nectarines) ou de prunes	73
		- Autres :	
	121299	-- Autres	27
12.14		Rutabagas , betteraves fourragères, racines fourragères , foin , luzerne , trèfle , sainfoin , choux fourragers , lupin , vesces et produits fourragers similaires , même agglomérés sous forme de pellets :	

13.01	121410	- Farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne	17
	121490	- Autres :	
		* sorgho fourragers	0
		* autres	20
		Gomme laque ; gommés , résines , gommés-résines et oléorésines (baumes , par exemple) , naturelles :	
	130110	- Gomme laque.....	27
	130120	- Gomme arabique.....	27
	130190	- Autres	27
	13.02	Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques , pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux , même modifiés :	
		- Sucrs et extraits végétaux :	
14.01	130211	-- Opium	20
	130212	-- De réglisse	20
	130213	-- De houblon	20
	130214	-- De pyrèthre ou de racines de plantes à roténone	20
	130219	-- Autres.....	20
	130220	- Matières pectiques,pectinates et pectates	20
		- Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :	
	130231	-- Agar-agar	20
	130232	-- Mucilages et épaississants de caroubes , de graines de caroubes caroubes ou de graines de guarée, même modifiés	20
	130239	-- Autres.....	20
14.02	14.01	Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous , rotins , roseaux , joncs , osiers , raphia , pailles de céréales nettoyées , blanchies ou teintes , écorces de tilleul , par exemple) :	
	140110	- Bambous	20
	140120	- Rotins	20
	140190	- Autres	20
14.02	140200	Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (Kapok , crin végétal , crin marin , par exemple) , même en nappes avec ou sans support en autres matières :	
		* Kapok	27
		* Autres.....	73

14.03	140300	Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho , piassava , chiendent , istle , par exemple) , même en torsades ou en faisceaux	20
14.04		Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs :	
	Ex140410	- Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage.....	20
	140420	- Linters de coton	20
	140490	- Autres	60
15.02	150200	Graisses des animaux des espèces bovine , ovine ou caprine , autres que celles du n° 1503	27
15.03	150300	Stéarine solaire , huile de saindoux , oléostéarine, oléomargarine et huile de suif , non émulsionnées , ni mélangées ni autrement préparées	27
15.05	150500	Graisses de suint et substances grasses dérivées , y compris la lanoline	27
15.06	150600	Autres graisses et huiles animales et leurs fractions , même raffinées , mais non chimiquement modifiées	27
15.07		Huile de soja et ses fractions , même raffinées , mais non chimiquement modifiées :	
	150710	- Huile brute, même dégommée	15
15.08		Huile d'arachide et ses fractions , même raffinées , mais non chimiquement modifiées :	
	150810	- Huile brute.....	10
15.11		Huile de palme et ses fractions , même raffinées , mais non chimiquement modifiées :	
	151110	- Huile brute	10
	151190	- Autres.....	43
15.12		Huiles de tournesol , de carthame ou de coton et leurs fractions , même raffinées , mais non chimiquement modifiées :	

15.13	151211	- Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions : -- Huiles brutes.....	10
	151221	- Huile de coton et ses fractions : -- Huile brute,même dépourvue de gossipol	43
	151229	-- Autres	43
	Huiles de coco (huile de coprah) , de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :		
	151311	- Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions : -- huile brute.....	10
	151319	-- Autres.....	43
	151321	- Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions : -- Huiles brutes.....	10
	151329	-- Autres.....	20
	15.14 Huiles de navette , de colza ou de moutarde et leurs fractions , même raffinées , mais non chimiquement modifiées :		
	151411	- Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions : -- Huiles brutes.....	15
15.15	151491	- Autres..... -- Huiles brutes.....	15
	Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions , fixes , même raffinés , mais non chimiquement modifiées :		
	151511	- Huile de lin et ses fractions : -- Huile brute.....	20
	151519	-- Autres.....	27
	151521	- Huile de maïs et ses fractions : -- Huile brute.....	10
	151529	-- Autres.....	43
	151530	- Huile de ricin et ses fractions	27
	151540	- Huile de tung (d'abrasin) et ses fractions	43
	151550	- Huile de sésame et ses fractions	43
	151590	- Autres	43
15.16	Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions , partiellement ou totalement hydrogénées , interestérifiées , réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées , mais non autrement préparées :		
	151610	- Graisses et huiles animales et leurs fractions	27
	151620	- Graisses et huiles végétales et leurs fractions	27

15.18	151800	Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions , cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 15.16 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre , non dénommés ni compris ailleurs	27
15.20	152000	Glycérol brut ; eaux et lessives glycérineuses	20
15.21		Cires végétales (autres que les triglycérides) , cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés :	
	152110	- Cires végétales	20
	152190	- Autres.....	27
15.22	152200	Dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales.....	27
16.03	160300	Extraits et jus de viande , de poissons ou de crustacés , de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques	43
17.01		Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur , à l'état solide :	
		- Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants :	
	170111	-- De canne	15
	170112	-- De betterave	15
		- Autres :	
	170199	-- Autres :	
		* Saccharose chimiquement pur	43
		* Autres	15
17.02		Autres sucres , y compris le lactose , le maltose , le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel , même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :	
		- Lactose et sirop de lactose :	
	170211	-- Contenant en poids 99% ou plus de lactose exprimé en lactose unhydre calculé sur matière sèche :	
		* Lactose additionné d'aromatisants ou de colorants	43
		* Autres	27
	170219	-- Autres :	

		* Lactose additionné d'aromatisants ou de colorants	43
		* Autres.....	27
	170220	- Sucre et sirop d'érable : * Sucre d'érable additionné d'aromatisants ou de colorants * Autres.....	43 27
	170230	- Glucose et sirop de glucose , ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose : * Glucose additionné d'aromatisants ou de colorants * Autres	43 20
	170240	- Glucose et sirop de glucose , contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose à l'exception du sucre inverti (ou interverti) * Glucose additionné d'aromatisants ou de colorants * Autres	43 20
	170250	- Fructose chimiquement pur	27
	170260	- Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose : à l'exception du sucre inverti (ou interverti) * Fructose additionné d'aromatisants ou de colorants * Autres	43 27
	Ex170290	- Autres , y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucre contenant en poids à l'état sec 50% de fructose à l'exclusion de succédanés du miel, même mélangés de miel naturel	36
17.03		Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre :	
	170310	- Mélasses de canne	0
	170390	- Autres	0
17.04		Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) :	
	170410	- Gommages à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre	73
	170490	- Autres	73
18.01	180100	Cacao en fèves et brisures de fèves , bruts ou torréfiés : * Bruts * Torréfiés	0 27
18.02	180200	Coques , pellicules (pelures) et autres déchets de cacao	22
18.03		Pâte de cacao , même dégraissée :	
	180310	- Non dégraissée	27
	180320	- Complètement ou partiellement dégraissée	27

18.04	180400	Beurre , graisse et huile de cacao	27
18.05	180500	Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants....	43
18.06		Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao :	
	180610	- Poudre de cacao , avec addition de sucre ou d'autres édulcorants	73
	180620	- Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 Kg ,soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires , en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 Kg	73
		- Autres , présentés en tablettes , barres ou bâtons :	
	180631	-- Fourrés.....	73
	180632	-- Non fourrés.....	73
19.01		Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules , amidons , féculés ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de Cacao calculés sur une base entièrement dégraissée , non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n° s 04.01 à 04.04 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée , non dénommées ni comprises ailleurs :	
	190110	- Préparations pour l'alimentation des enfants , conditionnées pour la vente au détail : * Lait et crème de lait en poudre destinés à être assimilés par les malades et nourrissons	15
		* Autres.....	43
	Ex190190	- Autres : * Extraits de malt.....	27
19.03	190300	Tapioca et ses succédanés préparés à partir de féculés, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires.	27
19.04		Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage ("corn flakes", par exemple) ; céréales (autres que le maïs) , en grain ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, de gruau , et de la semoule) précuites ou autrement préparées , non dénommées ni comprises ailleurs :	
	190410	- Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage	73
	190420	- Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflés	73

19.05	190430	- Bulgur de blé	73
	190490	- Autres	73
		Produits de la boulangerie , de la pâtisserie ou de la biscuiterie , même additionnés de cacao ; hosties , cachets vides des types utilisés pour médicaments , pains à cacheter , pâtes séchées de farine , d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires :	
		- Biscuits additionnés d'édulcorants ; gaufres et gaufrettes :	
	190531	-- Biscuits additionnés d'édulcorants :	
		* Biscuits roulés en cornet pour les glaces de consommation.....	43
		* Autres	73
	190532	-- Gaufres et gaufrettes	73
	190540	- Biscottes , pain grillé et produits similaires grillés	73
	Ex190590	- Autres :	
		* Hosties,cachets vides des types utilisés pour médicaments	27
		* Pains de régime	27
		* Autres biscuits roulés en cornet pour les glaces de consommation	43
		* Autres biscuits, gaufres et gaufrettes	73
20.01		Légumes , fruits et autres parties comestibles de plantes , préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique :	
20.03	200110	- Concombres et cornichons.....	60
	200190	- Autres	73
		Champignons et truffes , préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique :	
20.05	200310	- Champignons du genre agaricus	43
	200320	- Truffes.....	43
	200390	- Autres	43
		Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique , non congelés autres que les produits du n° 2006 :	
	200510	- Légumes homogénéisés.....	73
	200520	- Pommes de terre.....	73
	200540	- Pois (Pisum sativum).....	73
		- Haricots (Vigna spp., Phaséolus spp.) :	
	200551	-- Haricots en grains.....	73
	200559	-- Autres.....	73
	200560	- Asperges.....	73
	200580	- Maïs doux (Zea mays var,saccharata).....	43

20.08	200820 200830 200840 200850 200860 200870 200880 200891 200892 200899	Fruits et autres parties comestibles de plantes , autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool , non dénommés ni compris ailleurs : - Ananas..... - Agrumes..... - Poires..... - Abricots..... - Cerises..... - Pêches , y compris les brugnonns et nectarines..... - Fraises..... - Autres,y compris les mélanges à l'exception de ceux du n° 20.08.19 : -- Coeurs de palmiers -- Mélanges..... -- Autres.....	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
20.09	de 200911 à 200919 de 200921 à 200929 de 200931 à 200939 de 200941 à 200949 200950 de 200961 à 200969 de 200971 à 200979 200980 200990	Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes , non fermentés , sans addition d'alcool , avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants : - Jus d'orange - Jus de pamplemousse ou de pomelo..... - Jus de tout autre agrume..... - Jus d'ananas..... - Jus de tomate..... - Jus de raisin (y compris les moûts de raisin)..... - Jus de pomme..... - Jus de tout autre fruit ou légume - Mélanges de jus.....	73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
21.01		Extraits , essences et concentrés de café , de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café , thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits , essences et concentrés : - Extraits , essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits,essences ou concentrés ou à base de café :	

	210111	-- Extraits, essences et concentrés :	
		* Café soluble	0
		* Autres	20
	210112	-- Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café	43
	210120	- Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparation à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté	43
	210130	- Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés.....	36
21.02		Levures (vivantes ou mortes) ; autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 30.02) ; poudres à lever préparées :	
	Ex210210	- Levures vivantes : * Levures mères sélectionnées (levures de culture) vivantes	27
21.03		Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements , composés ; farine de moutarde et moutarde préparée :	
	210310	- Sauce de soja.....	43
	210320	- " Tomato-Ketchup " et autres sauces tomates.....	60
	210330	- Farine de moutarde et moutarde préparée : * Farine de moutarde.....	43
		* Moutarde préparée.....	60
	210390	- Autres.....	60
21.04		Préparations pour soupes , potages ou bouillons ; soupes , potages ou bouillons préparés ; préparations alimentaires composites homogénéisées :	
	210410	- Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés.....	73
	210420	- Préparations alimentaires composites homogénéisées.....	73
21.05	210500	Glaces de consommation, même contenant du cacao	73
21.06		Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :	
	210610	- Concentrats de protéines et substances protéiques texturées	43
	210690	- Autres : * Extraits concentrés pour la fabrication des boissons gazeuses non alcooliques et importées par les industriels concernés	0
		* Autres.....	43

22.01		Eaux , y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées , non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisés ; glace et neige :	
	220190	- Autres.....	73
22.02		Eaux , y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées , additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées , et autres boissons non alcooliques , à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 20.09 :	
	220210	- Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées	43
	220290	- Autres.....	43
22.04		Vins de raisins frais , y compris les vins enrichis en alcool ; moûts de raisin autres que ceux du n° 20.09 :	
	220410	- Vins mousseux	43
		- Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool :	
	220421	-- En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l	43
	220429	-- Autres.....	43
	220430	- Autres moûts de raisin.....	43
22.05		Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques :	
	220510	- En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l	43
	220590	- Autres	43
22.06	220600	Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple), mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs...	43
22.07		Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres :	
	220710	- Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus :	
		* Pour le compte de l'Etat	20
		* Autres.....	43
	220720	- Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres :	
		* Pour le compte de l'Etat.....	20
		* Autres.....	43

22.08		Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ; eaux-de-vie , liqueurs et autres boissons spiritueuses :	
	220820	- Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin	43
	220830	- Whiskies	43
	220840	- Rhum et tafia	43
	220850	- Gin et genièvre	43
	220860	- Vodka	43
	220870	- Liqueurs	43
	220890	- Autres	43
23.01		Farines , poudres et agglomérés sous forme de pellets , de viandes , d'abats , de poissons ou de crustacés , de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques , impropres à l'alimentation humaine ; cretons :	
	230110	- Farines , poudres et agglomérés sous forme de pellets , de viandes ou d'abats ; cretons	43
23.02		Sons , remoulages et autres résidus , même agglomérés sous forme de pellets , du criblage , de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses :	
	230210	- De maïs.....	43
	230220	- De riz.....	43
	230230	- De froment.....	43
	230240	- D'autres céréales.....	43
	230250	- De légumineuses.....	43
23.03		Résidus d'amidonnerie et résidus similaires , pulpes de betteraves , bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie , drêches et déchets de brasserie ou de distillerie , même agglomérés sous forme de pellets :	
	230310	- Résidus d'amidonnerie et résidus similaires.....	73
	230320	- Pulpes de betteraves , bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie.....	43
	230330	- Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie.....	20
23.05	230500	Tourteaux et autres résidus solides , même broyés ou agglomérés sous forme de pellets,de l'extraction de l'huile d'arachide	20
23.06		Tourteaux et autres résidus solides , même broyés ou agglomérés sous forme de pellets , de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des n°s 23.04 ou 23.05 :	

	230610	- De coton.....	20
	230620	- De lin.....	20
	230630	- De tournesol.....	17
		- De graines de navette ou de colza :	
	230641	-- De graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique	20
	230649	-- Autres	20
	230650	- De noix de coco ou de coprah.....	20
	230660	- De noix ou d'amandes de palmiste.....	20
	230670	- De germes de maïs.....	20
	230690	- Autres.....	20
23.07	230700	Lies de vin ; tartre brut	20
23.08	230800	Matières végétales et déchets végétaux , résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs ...	20
23.09		Préparations des types utilisés pour l'alimentation animale	
	230910	-Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail ...	100
	230990	- Autres.....	20
24.01		Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac :	
	240110	- Tabacs non écôtés.....	22
	240120	- Tabacs partiellement ou totalement écôtés.....	22
	240130	- Déchets de tabac.....	43
24.02		Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac :	
	240210	- Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac	27
	240290	- Autres.....	27
24.03		Autres tabacs et succédanés de tabac , fabriqués ; tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués" ; extraits et sauces de tabac :	
	240310	- Tabac à fumer , même contenant des succédanés de tabac en toute proportion.....	43
		- Autres :	
	240391	-- Tabacs "homogénéisés" ou " reconstitués".....	43
	240399	-- Autres.....	43
Ex 25.23		Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits "clinkers") , même colorés :	
	Ex 252390	- Autres ciments hydrauliques :	
		* Ciment hydraulique à prise rapide dit "PROMPT"	20

34.02		Agents de surface organiques (autres que les savons), préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n°34.01 :	
	340211	- Anioniques	10
Ex 37.01		Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs :	
	Ex370130	- Autres plaques et films dont la dimension d'au moins un coté excède 255 mm : * En matières autres que l'aluminium	10
Ex 39.17		Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple) en matière plastiques :	
	391710	- Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques	10
Ex 40.11		Pneumatiques neufs, en caoutchouc :	
	Ex 401120	- Des types utilisés pour autobus ou camions : * D'un diamètre supérieur à 16 pouces et inférieur à 20 pouces ... * D'un diamètre supérieur à 20 pouces	22 22
	Ex 401140	- Des types utilisés pour motocycles : * D'un diamètre inférieur à 16 pouces ou supérieur à 20 pouces	22
	Ex 401192	- Autres : * Autres pneumatiques neufs à usage agricole d'un diamètre supérieur à 34 pouces	22
	Ex 401194	* Autres pneumatiques neufs des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil d'un diamètre supérieur à 24 pouces.....	22
Ex40.13		Chambres à air , en caoutchouc :	
	Ex401310	- Des types utilisées pour les voitures de tourisme (ycompris les voitures de type "break" et les voitures de course), les autobus ou camions : * D'un diamètre supérieur à 20 pouces	22
	Ex401390	- Autres : * D'un poids unitaire supérieur à 2 kg	22
Ex48.10		Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même colorés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles :	
	Ex481099	- Autres papiers et cartons : -- Autres : * Destinés à la confection d'emballages de lait ou des jus	10

Ex48.11		Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les produits des types décrits dans les libellés des n°48.03, 48.09 ou 48.10 :	
	Ex481190	- Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose : * Destinés à la fabrication d'emballages de lait ou des jus	10
48.18		Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et article similaires à usages domestiques, de toilettes, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose :	
	Ex481840	- Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires : * Couches complètes d'un tour de hanche supérieur à 50 cm (2)	20
Ex48.19		Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages, en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose ; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires :	
	Ex481920	- Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé : * Boîtes et cartonnages à couches multiples en deux ou plusieurs matières pour l'emballage du lait ou des jus	10
Ex69.01	Ex690100	Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieslgühr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues : * Briques réfractaires, silico-alumineuses légères d'une densité inférieure ou égale à 0,7	10
Ex69.02		Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues :	
	Ex690220	- Contenant en poids plus de 50% d'alumine (AL ₂ O ₃), de silice (SiO ₂) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits : * Briques réfractaires contenant en poids plus de 85% de silice	10
	Ex690290	- Autres : * Autres contenant en poids 10% ou plus de zirconium	10

Ex69.03		Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple) , autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues :	
	690310	- Contenant en poids plus de 50% de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits	10
	Ex690320	- Contenant en poids plus de 50% d'alumine (AL ₂ O ₃) ou d'un mélange ou combinaison d'alumine et de silice (SiO ₂) : * Cazettes et rouleaux (rondeaux) céramiques	10
	690390	- Autres	10
Ex69.07		Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, no vernissé ni émaillés, en céramique, cubes, dés et articles similaires pour mosaïque, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support :	
	Ex690790	- Autres : * Carreaux dits communément "biscuits" ou "cottoforte" de porosité supérieure à 7%	22
72.07		Demi-produits en fer ou en aciers non alliés :	
		- Contenant en poids moins de 0,25% de carbone :	
	720711	-- De section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	22
	720712	-- Autres, de section transversale rectangulaire	22
	720719	-- Autres	22
Ex82.03	720720	- Contenant en poids 0,25% ou plus de carbone	22
		Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux coupe-tubes , coupe-boulons , emporte-pièce et outils similaires, à main :	
	820310	- Limes, râpes et outils similaires	27
Ex82.04	820320	- Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires	27
		Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques), douilles de serrage interchangeables, même avec manches :	
		- Clés de serrage à main :	
Ex82.05	820411	-- A ouverture fixe	27
	820412	-- A ouverture variable	27
Ex82.05		Outils et outillages à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs, lampes à souder et similaires, étaux serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines - outils, enclumes, forges, portatives, meules avec bâtis, à main ou à pédale :	
	820540	- Tournevis	36
	820590	- Assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions ci-dessus ...	36

Ex83.01		Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques) en métaux communs , fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs ; clefs pour ces articles, en métaux communs :	
	830120	- Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles	22
Ex83.09		Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballages, en métaux communs :	
	Ex830990	- Autres : -- Autres : * Couverts dit "easy open"	10
Ex85.04		Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple) bobines de réactance et selfs :	
	850410	- Ballasts pour lampes ou tubes à décharge	27
Ex 85.36		Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, étales d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1000 volts :	
	853610	- Fusibles et coupe-circuits à fusibles	20

(1) L'admission dans cette position est subordonnée à la production préalable d'une attestation délivrée par les services compétents du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

(2) Le bénéfice de la réduction des droits de douane accordé à ce produit est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de l'industrie et de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Annexe N° 2

Liste des articles destinés à l' usage agricole et à la pêche bénéficiant de la suspension des droits de douane

N° de Position	Désignation des produits
Ex 01-06	- Bourdons d'abeilles destinés pour la pollinisation
Ex 03-01	- Alevins pour loups et dorades
	- Post larve de crevettes
Ex 23-09	- Aliments acquacoles (artémia, selco, granulé inerte)
	- Farine de poisson
Ex 25-30	- Terreau
Ex 27-03	- Tourbe
Ex 36-04	- Fusée de détresse
Ex 39-08	- Granulé en polyamide destiné pour la fabrication des filets de pêche
Ex 39-09	- Résine pour la construction navale et bacs acquacoles
Ex 39-16	- Monofilament en polyamide de 67 decitex et plus et dont la dimension de la coupe transversale excède 1 mm, utilisé dans la pêche
Ex 39-23	- Sacs en plastique du type "Rotbeg" utilisés dans le domaine agricole
Ex 39-26	- Autres articles en plastique à usage technique pour moteurs marins, grues treuils et gouvernails
Ex 40-05	- Plaques, feuilles et bandes en caoutchouc utilisées dans la construction navale
Ex 40-09	- Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé pour moteurs marins, treuils et gouvernails
Ex 40-16	- Articles à usage technique pour moteurs marins
Ex 49-05	- ouvrages cartographiques imprimés sous forme de livres ou de brochures destinés pour la pêche
Ex 54-02	- Fils de titrage 110/1 ;110/2 et fils de titrage supérieur à 1680 deniers pour la fabrication et le ramendage des filets de pêche
Ex 54-04	- Monofilaments en polyamide de 67 décitex et plus, dont la dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm, utilisé pour la pêche
Ex 56-08	- Filets pour plancton dont l'ouverture de la maille est inférieure à 2mm
	- Filets de pêche utilisés dans les pêcheries fixes ayant des nœuds du type knotless et dont la composition comprend du plomb
	- Cordages utilisés dans les pêcheries fixes et dont la composition comprend du plomb
Ex 70-19	- Fibres et laines de verre utilisées dans la construction navale
Ex 72-08 à	- Tôles marines utilisées dans la construction navale
Ex 72-12	
Ex 73-04	- tuyaux en acier inoxydable alimentaires
Ex 73-07	- Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable pour équipements de lait
Ex 73-15	- Chaines en fonte, fer ou acier pour filets de pêche
	- Chaines d'ancre et d'amarrage pour les bateaux
	- Chaines en acier inoxydable alimentaires
Ex 73-17	- Cous et pointes galvanisés ou zingués pour la construction navale
Ex 73-18	- Autres vis en fonte, fer ou acier, rondelles, goupilles, chevilles, clavettes, écrous et goujons pour les équipements de la pêche
Ex 73-20	- Autres ressorts en fonte, fer ou acier pour les équipements de la pêche
Ex 74-15	- Rondelles en cuivre pour les équipements de la pêche
Ex 76-12	- Récipients cryobiologiques en aluminium
Ex 79-07	- Anodes en Zinc utilisées dans les embarcations marines aux fins de la protection contre la corrosion
Ex 83-07	- Tuyaux flexibles en fer ou acier pour moteurs marins
Ex 84-09	- Parties et pièces détachées des moteurs pour la propulsion des bateaux de pêche

Ex 84-12	- Parties de moteurs pneumatiques pour moteurs marins et moteurs hydrauliques
Ex 84-13	- Parties de pompes d'injection pour moteurs marins
	- Partie d'autres pompes à liquide
Ex 84-15	- Parties d'appareils de conditionnement et de refroidissement de l'air
Ex 84-18	- Parties de machines pour la fabrication de la glace en écaille destinée à la conservation des produits de la mer
Ex 84-21	- Autres parties d'appareils pour la filtration ou épuration des liquides ou des gaz
	- Filtres et appareils de filtration pour moteurs marins
Ex 84-38	- Parties de machines et appareils du n° 84-38 autres que les machines de boulangerie et de pâtisserie
Ex 84-81	- Détendeurs pour moteurs marins
	- Valves pour la transmission oléohydraulique
	- Vannes de prises d'eau pour bateaux de pêche
	- Vannes régulatrices et distributeurs hydrauliques pour appareils de levage et de manutention de filets de pêche
Ex 84-83	- Lignes d'arbre pour moteurs marins et leurs parties
	- Réducteurs multiplicateurs et variateurs de vitesse des moteurs marins et leurs parties
	- Train reducteur complet pour moteur marin et moteur diesel à un ou deux cylindres pour mini-tracteurs et tracteurs agricoles
	- Vilebrequins pour moteurs marins et leurs parties
Ex 84-84	- Pochettes de joints pour les moteurs marins pour la propulsion des bateaux de pêche
Ex 84-85	- Helices pour moteurs marins pour la propulsion des bateaux de pêche
Ex 85-11	- Dynamos et alternateurs pour moteurs marins
Ex 85-30	- Feux de navigation maritime
	- Combiné monocontact et signal d'alarme pour moteurs marins
Ex 85-36	- Douilles en porcelaine de type E40 pour lampes d'une tension aux bornes inférieure à 50 Volts et d'une puissance inférieure à 100 W utilisées dans la pêche à la lumière
	- Fusibles pour echo-sondeurs
Ex 85-40	- Tube cathodique pour écho-sondeurs
	- Magnétron pour radar de navigation maritime
Ex 85-44	Câbles de connexion munis de leurs extrémités pour appareils de navigation
Ex 95-07	- Hameçons

Annexe N°3

Liste des articles destinés à l'usage agricole et à la pêche bénéficiant de la réduction de la TVA au taux de 10 %

<i>N° de Position</i>	<i>Désignation des produits</i>
Ex 01.06	- Bourdons d'abeilles destinés pour la pollinisation
Ex 03.01	- Alevins pour loups et dorades - Post larve de crevettes
Ex 23.09	- Aliments aquacoles (artémia, selco, granulé inerte) - Farine de poisson
Ex 25.30	- Terreau
Ex 27.03	- Tourbe
Ex 39.08	- Granulé en polyamide destiné pour la fabrication des filets de pêche
Ex 39.16	- Monofilament en polyamide de 67 decitex et plus dont la dimension de la coupe transversale exède 1 mm, utilisé dans la pêche
Ex 39.23	- Sacs en plastique du type "Rotbeg" utilisés dans le domaine agricole
Ex 56.08	- Filets de pêche utilisés dans les pêcheries fixes ayant des noeuds du type knotless et dont la composition comprend du plomb - Cordages utilisés dans les pêcheries fixes et dont la composition comprend du plomb
Ex 73.04	- Tuyaux en acier inoxydable alimentaires
Ex 73.07	- Autres accessoires de tuyauterie en acier inoxydable pour équipements de lait
Ex 73.15	- Chaines en acier inoxydable alimentaires
Ex 73.18	- Autres vis en fonte, fer ou acier, rondelles goupilles, chevilles, clavettes, écrous et goudjons pour les équipements de la pêche
Ex 73.20	- Autres ressorts en fonte, fer ou acier pour les équipements de la pêche
Ex 74.15	- Rondelles en cuivre pour les équipements de la pêche
Ex 76.12	- Récipients cryobiologiques en aluminium
Ex 83.07	- Tuyaux flexibles en fer ou acier pour moteurs marins
Ex 84.13	- Parties d'autres pompes à liquide
Ex 84.15	- Parties d'appareils de conditionnement et de refroidissement de l'air
Ex 84.21	- Autres parties d'appareils pour la filtration ou épuration des liquides ou des gaz
Ex 84.38	- Parties des machines et appareils du n°84-38 autres que les machines de boulangerie et de pâtisserie
Ex 85.11	- Parties de dynamos et alternateurs pour moteurs marins

Arrêté du ministre des finances du 31 décembre 2004, portant publication des taux d'intérêt effectifs moyens et des seuils des taux d'intérêt excessifs correspondants.

Le ministre des finances,

Vu le loi n° 99-64 du 15 juillet 1999, relative aux taux d'intérêt excessifs,

Vu le décret n° 2000-462 du 21 février 2000, fixant les modalités de calcul du taux d'intérêt effectif global et du taux d'intérêt effectif moyen et leur mode de publication et notamment son article 5,

Vu le taux d'intérêt effectif moyen relatif au deuxième semestre 2004 déterminé par la banque centrale de Tunisie au titre de chaque catégorie de concours bancaire.

Arrête :

Article unique. – Le tableau suivant comporte le taux d'intérêt effectif moyen relatif au deuxième semestre 2004 pour chaque catégorie de concours bancaire ainsi que le seuil du taux d'intérêt excessif correspondant au titre du premier semestre 2005 :

Catégorie des concours	Taux d'intérêt effectif moyen (%)	Seuil du taux d'intérêt excessif correspondant (%)
1- Crédits à court terme découverts non compris	7.69	10.25
2- Découverts matérialisés ou non par des effets	9.08	12.10
3- Crédits à la consommation	10.59	14.12
4- Crédits à moyen terme	8.20	10.93
5- Crédits à long terme	8.42	11.22
6- Crédits pour le financement de l'habitat	8.78	11.70
7- Crédits universitaires	7.26	9.68
8- Leasing mobiliers et immobiliers	11.51	15.34

Tunis, le 31 décembre 2004.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2005-6 du 3 janvier 2005, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Ben Arous (délégation d'El M'hamdia).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 91-1271 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Ben Arous,

Vu le décret n° 91-1496 du 21 octobre 1991, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation dans le gouvernorat de Ben Arous,

Vu le décret n° 93-1070 du 3 mai 1993, relatif à l'étendue des opérations de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat aux autres délégations du gouvernorat de Ben Arous,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Ben Arous du 18 octobre 2004.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Ben Arous (délégation d'El M'hamdia) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	111	17420
2	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	232	17421
3	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	113	17422
4	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	91	17423
5	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	331	17424
6	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	1771	17425
7	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	692	17426
8	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	450	17681
9	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	168	17682
10	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	208	17683
11	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	574	17684
12	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	211	17685
13	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	193	17686
14	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	429	17687
15	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	242	17688
16	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	149	20650
17	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	237	20651
18	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	201	20652
19	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	950	20653
20	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	302	20654

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-7 du 3 janvier 2005, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sousse (délégations de Bouficha et Sousse Ville).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1836 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Sousse,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sousse du 24 septembre 2004.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sousse (délégations de Bouficha et Sousse Ville) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Sidi Khelifa Délégation de Bouficha	3620	26572
2	Sans nom	Secteur de Sidi Khelifa Délégation de Bouficha	2988	26573
3	Sans nom	Secteur de Sidi Khelifa Délégation de Bouficha	3017	26574
4	Sans nom	Secteur de Sidi Khelifa Délégation de Bouficha	2139	26575
5	Sans nom	Secteur de Sidi Khelifa Délégation de Bouficha	2759	26576
6	Sans nom	Secteur de Sidi Khelifa Délégation de Bouficha	5222	26577
7	Sans nom	Secteur de Sidi Khelifa Délégation de Bouficha	43471	26578
8	Ex mosquée Badreddine	Secteur de la Médina Délégation de Sousse Ville	115	27652
9	Koutab Challouf	Secteur de la Médina Délégation de Sousse Ville	90	27653

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2758 du 31 décembre 2004.

Madame Imtinen Ayara, inspecteur de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service de la gestion administrative et financière à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Sousse.

Par décret n° 2004-2759 du 31 décembre 2004.

Monsieur Khaled Ben Taieb, rédacteur adjoint d'actes de la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de la refonte des titres fonciers et du dépouillement de leurs données à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Sousse.

Par décret n° 2004-2760 du 31 décembre 2004.

Mademoiselle Lamia Kaddour, rédacteur adjoint d'actes de la conservation de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service de l'enregistrement des résultats de l'étude des demandes d'inscription et de leur transcription à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Sousse.

Par décret n° 2004-2761 du 31 décembre 2004.

Mademoiselle Zohra Ben Mahmoud, rédacteur adjoint d'actes de la conservation de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service des guichets et des certificats à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Sousse.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

NOMINATION

Par décret n° 2004-2762 du 31 décembre 2004.

Monsieur Habib Dimassi, chef de département central, est nommé chef de cabinet du ministre de l'environnement et du développement durable.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret n° 2004-2763 du 31 décembre 2004, portant délimitation du domaine public maritime du port de plaisance de Sidi Bou Saïd, gouvernorat de Tunis.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime,

Vu le décret du 12 août 1900, relatif aux limites des domaines publics maritimes entre Cap Gammarth et Lazareth de Carthage,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 97-745 du 28 avril 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de délimitation du domaine public maritime,

Vu l'arrêté des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'équipement et de l'habitat du 17 novembre 1998, relatif au commencement des opérations de délimitation du domaine public maritime du port de plaisance de Sidi Bou Saïd, gouvernorat de Tunis,

Vu les procès-verbaux de la commission chargée de la délimitation du domaine public maritime du port de plaisance de Sidi Bou Saïd, gouvernorat de Tunis,

Vu le registre d'enquête relatif à la délimitation en question,

Vu l'avis des ministres de l'agriculture et des ressources hydrauliques, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le domaine public maritime du port de plaisance de Sidi Bou Saïd, gouvernorat de Tunis, est délimité comme suit :

La limite du domaine public maritime suit les bornes :

DPM 525 - DPM 138 - DPM 139 - DPM 526 - DPM 140 - DPM 527 - DPM 528 - DPM 529 - DPM 141 - DPM 142 - DPM 411 - DPM 412 - DPM 413 - DPM 414 - DPM 415 - DPM 416 - DPM 417 - DPM 418 - DPM 419 - DPM 420 - DPM 421 - DPM 422 - DPM 423 - DPP 424 - DPP 527 - DPP 526 - DPP 430 - DPP 431 - DPP 432 - DPP 433 - DPP 434 - DPP 435 - DPP 436 - DPP 437 - DPP 438 - DPP 439 - DPP 440 - DPP 441 - DPP 442 - DPP 443 - DPP 444 - DPP 445 - DPP 446 - DPP 447 - DPP 448 - DPP 449 - DPP 450 - DPP 451 - DPP 452 - DPP 453 - DPP 454 - DPP 455 - DPP 456 - DPP 457 - DPP 458 - DPP 459 - DPP 460 - DPP 461 - DPP 462 - DPP 463 - DPP 464 - DPP 465 - DPP 466 - DPP 467 - DPP 468 - DPP 469 - DPP 470 - DPP 471 - DPP 472 - DPP 473 - DPP 474 - DPP 475 - DPP 476 - DPP 477 - DPP 478 - DPP 479 - DPP 480 - DPP 481 - DPP 482 - DPP 483 - DPP 484 - DPP 485 - DPP 486 - DPP 487 - DPP 488 - DPP 489 - DPP 490 - DPP 491 - DPP 492 - DPP 493 - DPP 494 - DPP 495 - DPP 496 - DPP 497 - DPP 498 - DPP 499 - DPP 500 - DPP 501 - DPP 502 - DPP 503 - DPP 504 - DPP 505 - DPP 506 - DPP 507 - DPP 508 - DPP 509 - DPP 510 - DPP 511 - DPP 512 - DPP 513 - DPP 514 - DPP 515 - DPP 516 - DPP 517 - DPP 518 - DPP 519 - DPP 520 - DPP 521 - DPP 522 - DPP 523 - DPP 524 - DPM 525, suivant un liseré orangé indiqué au plan ci-annexé :

Art. 2. - Les ministres de l'agriculture et des ressources hydrauliques, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2764 du 31 décembre 2004, portant délimitation du domaine public maritime du port de pêche d'El Haouaria, gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime,

Vu la loi n° 2002-47 du 14 mai 2002, relative aux ports de pêche et notamment son article 4,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 97-745 du 28 avril 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de délimitation du domaine public maritime,

Vu le décret n° 99-322 du 1^{er} février 1999, portant délimitation et révision des limites du domaine public maritime du littoral de la délégation d'El Haouaria, gouvernorat de Nabeul,

Vu l'arrêté des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 3 mars 2001, relatif au commencement des opérations de délimitation et de révision des limites du domaine public maritime du littoral au gouvernorat de Nabeul,

Vu les procès-verbaux de la commission chargée de la délimitation du domaine public maritime du port de pêche d'El Haouaria, gouvernorat de Nabeul,

Vu le registre d'enquête relatif à la délimitation en question,

Vu l'avis des ministres de l'agriculture et des ressources hydrauliques, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le domaine public maritime du port de pêche d'El Haouaria, gouvernorat de Nabeul, est délimité comme suit :

La limite du domaine public maritime du port de pêche suit les bornes :

DPP 1 - DPP 2 - DPP 3 - DPP 4 - DPP 5 - DPP 6 - DPP 7 - DPP 8 - DPP 9 - DPP 10 - DPP 11 - DPP 12 - DPP 13 - DPP 14 - DPP 15 - DPP 16 - DPP 17 - DPP 18 - DPP 19 - DPP 20 - DPP 21 - DPP 22 - DPP 23 - DPP 24 - DPP 25 - DPP 26 - DPP 27 - DPP 43 Five - DPP 28 - DPP 29 - DPP 30 - (DPM 694) - (DPM 119) (DPM 646 Five) - (DPM 120) - DPP 44 Five - (DPM 121) - (DPM 122) - DPP 45 Five - DPP 31 - DPP 32 - DPP 46 Five - DPP 33 - DPP 34 - DPP 35 - DPP 36 - DPP 47 Five - DPP 37 - DPP 48 Five - DPP 38 - DPP 39 - DPP 40 - DPP 41 - DPP 42 - DPP 1, suivant un liséré orangé indiqué au plan ci-annexé.

Art. 2. - Les ministres de l'agriculture et des ressources hydrauliques, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2765 du 31 décembre 2004, portant création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière touristique dans la zone de Hergla, gouvernorat de Sousse.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994 et notamment l'article 31, tel qu'il a été modifié et complété par loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003,

Vu le décret n° 73-216 du 15 mai 1973, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière touristique,

Vu les délibérations du conseil municipal de Hergla réuni en date du 4 juin 2003,

Vu l'avis des ministres de l'agriculture et des ressources hydrauliques et du tourisme,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé, au profit de l'agence foncière touristique, un périmètre d'intervention foncière dans la zone de Hergla, gouvernorat de Sousse, entouré d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et constitué des immeubles indiqués au tableau ci-après :

<i>N° d'ordre</i>	<i>N° du titre foncière</i>	<i>Secteur</i>	<i>N° de la parcelle</i>	<i>Superficie</i>
1	1114 sousse S2	A	60	15070 m ²
2	1177 sousse S2	A	84	4874m ²
3	1180 sousse S2	A	55	4542m ²
			65	14780m ²
			67	3726m ²
4	1218 sousse S2	A	125(partie)	2040m ²
5	1219 sousse S2	A	137 (partie)	2450m ²
6	89817 sousse	A	71	23270m ²
7	1242 sousse S2	A	79	15820m ²
8	1243 sousse S2	A	80	14970m ²
9	1244 sousse S2	A	81	682m ²
			82	24110m ²
10	1245 sousse S2	A	83	9688m ²
11	1252 sousse S2	A	69	11820m ²
12	1253 sousse S2	A	88	6654m ²
13	1257 sousse S2	A	90 (partie)	4600m ²
			129 (partie)	12920m ²
14	1262 sousse S2	A	75	19610m ²
			94	10630m ²
			97	15300m ²
15	1263 sousse S2	A	44	32600m ²
16	1264 sousse S2	A	124 (partie)	1500m ²
17	1273 sousse S2	A	24	11500m ²
18	1276 sousse S2	A	56	4915m ²
			68	3750m ²
19	1288 sousse S2	A	123 (partie)	1500m ²
20	1349 sousse S2	A	74	11860m ²
21	1355 sousse S2	A	25	8478m ²
22	1420 sousse S2	A	19	10430m ²

23	1426 sousse S2	A	14	12680m ²
24	1428 sousse S2	A	20 (partie)	5740m ²
25	1429 sousse S2	A	7 (partie)	1575m ²
26	1432 sousse S2	A	17 28 49 132 (partie)	10090m ² 17340m ² 90770m ² 4800m ²
27	1434 sousse S2	A	4 (partie) 9 (partie) 76	6270m ² 9975m ² 58960m ²
28	1448 sousse S2	A	27	16350m ²
29	1460 sousse S2	A	18	11320m ²
30	1477 sousse S2	A	70	63300m ²
31	1564 sousse S2	A	6 (partie)	3060m ²
32	1869 sousse S2	A	138 (partie)	15370m ²
33	1901 sousse S2	A	61	19780m ²
34	1902 sousse S2	A	105 (partie)	3900m ²
35	1965 sousse S2	A	64	16130m ²
36	1966 sousse S2	A	54 58	3213m ² 4784m ²
37	1969 sousse S2	A	48 51	7326m ² 8242m ²
38	1970 sousse S2	A	50	7386m ²
39	1971 sousse S2	A	52	18720m ²
40	1972 sousse S2	A	53	2980m ²
41	1974 sousse S2	A	87	7796m ²
42	1977 sousse S2	A	46 92 (partie)	2158m ² 4040m ²
43	1987 sousse S2	A	47	2150m ²
44	1990 sousse S2	A	41	16960m ²
45	1995 sousse S2	A	59	12740m ²

46	1996 sousse S2	A	95	10340m ²
			96	20650m ²
47	1997 sousse S2	A	98	7396m ²
48	1998 sousse S2	A	62	19980m ²
49	2134 sousse S2	A	15	10860m ²
50	2179 sousse S2	A	13	34140m ²
51	2226 sousse S2	A	12	46330m ²
52	2422 sousse S2	A	40	26360m ²
53	33349 sousse	A	369 (partie)	2280m ²
54	40515 sousse	A	11	12270m ²
55	42037 sousse	A	63	17220m ²
56	42869 sousse	A	10	12110m ²
57	43950 sousse	A	16	13330m ²
58	43979 sousse	A	86	10560m ²
59	56988 sousse	AA	85	4993m ²
60	59473 sousse	A	57	5452m ²
61	60076 sousse	A	136 (partie)	800m ²
62	60925 sousse	A	77	11870m ²
63	62462 sousse	A	72	21090m ²
64	63410 sousse	A	73	8952m ²
65	63427 sousse	A	45	2670m ²
66	74361 sousse	A	78	13510m ²
67	74770 sousse	A	26	8532m ²
68	75525 sousse	A	Parcelle n°3 du plan parcellaire de la parcelle A91	2830m ²
69	81949 sousse	A	89	2835m ²
70	86380 sousse	A	5 (partie)	3310m ²
71	87611 sousse	A	93	6908m ²
72	3494 sousse S2	B	549 (partie)	4800m ²
73	4313 sousse S2	B	521 (partie)	2050m ²

74	5025 sousse S2	B	544	10230m ²
			545	11690m ²
75	5040 sousse S2	B	547	1013m ²
76	5151 sousse S2	B	527 (partie)	4888m ²
77	5429 sousse S2	B	550	7327m ²
78	5527 sousse S2	B	548	4981m ²
79	5528 sousse S2	B	546	6387m ²
80	41511 sousse S2	B	518	4550m ²
81	50446 sousse S2	B	520	1924m ²
82	72393 sousse S2	B	519	2766m ²
83	Terrain non Immatriculé			960000m ²
84	Sabkhat Assa Ejriba			1290000m ²
85	30664 sousse		5	265900m ²
			4 (partie)	694100m ²
86	90124 sousse	A	66	24520m ²

Art. 2. - Les ministres de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du tourisme et le président-directeur général de l'agence foncière touristique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2005-8 du 3 janvier 2005.

Monsieur Glem Debbech, ingénieur général, est maintenu en activité dans le secteur public pour la période du 1^{er} avril 2005 au 31 décembre 2005.

NOMINATION

Par décret n° 2005-9 du 3 janvier 2005.

Monsieur Glem Debbech, ingénieur général, est nommé chargé de mission auprès du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 2004-2766 du 31 décembre 2004, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des transports terrestres prévu à l'article 36 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres et notamment son article 36,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 91-86 du 14 janvier 1991, portant organisation des services centraux du ministère du transport,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, du commerce et de l'artisanat, du tourisme et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le comité consultatif des transports terrestres prévu à l'article 36 de la loi n° 2004-33 citée ci-dessus est présidé par le ministre du transport ou son représentant et se compose de membres permanents et de membres non permanents :

Les membres permanents :

- un représentant du ministère du transport,
- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,
- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
- un représentant du ministère du tourisme,
- un représentant du ministère du commerce et de l'artisanat,
- un représentant du ministère des finances,
- le président de la fédération nationale du transport à l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ou son représentant,
- un représentant de l'organisation de défense du consommateur.

Les membres non permanents :

Les présidents des chambres professionnelles relevant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat concernés par les points inscrits à l'ordre du jour.

Le président de ce comité peut inviter toute personne dont il juge la présence utile.

Art. 2. - Le secrétariat du comité consultatif des transports terrestres est assuré par la direction générale des transports terrestres au ministère du transport.

Art. 3. - Les membres du comité consultatif des transports terrestres sont nommés par décision du ministre du transport sur proposition des organismes qu'ils représentent.

Art. 4. - Le comité consultatif des transports terrestres se réunit sur convocation de son président pour examiner les points inscrits à l'ordre du jour. Cette convocation est adressée aux membres avec l'ordre du jour au moins dix jours avant la date de la réunion.

Le comité ne peut légalement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres.

A défaut de quorum lors de la première réunion, le comité tiendra une deuxième réunion après une semaine et ses délibérations seront valables que lque soit le nombre des membres présents.

Art. 5. - Les avis du comité consultatif sont pris à la majorité des voix des membres présents et en cas d'égalité, celle du président est prépondérante.

Art. 6. - Les travaux du comité consultatif sont consignés dans des procès-verbaux dont une copie est adressée à ses membres.

Art. 7. - Les ministres du transport, de l'intérieur et du développement local, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, du commerce et de l'artisanat, du tourisme et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2767 du 31 décembre 2004, relatif aux règles et mécanismes de coordination entre les autorités régionales organisatrices des transports terrestres.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres et notamment l'article 10,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les autorités régionales organisatrices des transports terrestres reliées par des services de transport public urbain ou régional coordonnent entre elles pour assurer la complémentarité et la continuité de ces services, et ce, par l'assistance d'une commission inter-régionale créée à cet effet et fonctionnant conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2 : La commission inter-régionale est chargée notamment des missions suivantes :

- évaluation de la rentabilité des lignes de transport public collectif urbain et régional reliant les zones de compétence des autorités régionales organisatrices des transports terrestres concernées, et étude des possibilités de leur développement,

- évaluation du manque-à-gagner des transporteurs sur les lignes concernées résultant de l'obligation mise à leur charge d'accorder la gratuité de transport ou d'appliquer des tarifs réduits en faveur de certaines catégories d'usagers, et sa répartition entre les autorités régionales organisatrices des transports terrestres concernées,

- établissement et suivi du programme d'octroi des autorisations de transport public non régulier de personnes pour les services de transport public collectif urbain et régional reliant les zones de compétence des autorités régionales organisatrices des transports terrestres concernées,

- étude de suppression ou de modification de certaines lignes de transport public collectif urbain et régional reliant les zones de compétence des autorités régionales organisatrices des transports terrestres concernées, ou de création de nouvelles lignes de ce genre,

- établissement des programmes d'investissements en commun dans le domaine des infrastructures et équipements relatifs au transport urbain et dans le domaine des études, de formation et d'information, et proposition des modalités de leur financement et de leur réalisation,

- suivi des programmes et projets en commun dans le domaine du transport urbain et régional.

Art. 3. - Les commissions inter-régionales sont présidées par le ministre du transport ou son représentant, et sont composées de membres permanents :

- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,

- un représentant du ministère du transport,

- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

- un représentant de chaque autorité régionale organisatrice des transports terrestres concernée,

- un représentant de chaque municipalité concernée,

- un représentant de chaque entreprise publique de transport terrestre concernée,

- un représentant de la fédération nationale des transports relevant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

et de membres non permanents désignés compte tenu des questions inscrites à l'ordre du jour.

Les réunions des commissions inter-régionales se tiennent au siège du ministère du transport ou à tout autre endroit désigné par le ministre du transport parmi les centres des autorités régionales organisatrices des transports terrestres concernées.

Art. 4. - Le secrétariat des commissions inter-régionales est assuré par le ministère du transport.

Art. 5. - Les membres permanents des commissions inter-régionales sont désignés par décision du ministre du transport sur proposition des structures qu'ils représentent.

Les membres non permanents sont invités directement, quand il s'agit de personnes physiques, ou par l'intermédiaire des organismes qu'ils représentent, dans les autres cas, par le président de la commission inter-régionale.

Art. 6. - La commission inter-régionale se réunit sur convocation de son président pour l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour. Cette convocation est adressée aux membres de la commission accompagnée de l'ordre du jour et de tous les documents relatifs aux questions qui y sont inscrites, et ce, dix jours au moins avant la date de la réunion.

La commission ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, et ces délibérations ne sont réglementaires qu'en présence de la majorité de ses membres permanents.

A défaut de quorum lors de la première réunion, la commission se réunit une deuxième fois, 15 jours après la date de la première réunion, quel que soit le nombre des membres permanents présents.

Art. 7. - Les décisions et les recommandations de la commission inter-régionale sont prises à la majorité des voix de ses membres permanents présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 8. - Les décisions et les recommandations de la commission inter-régionale sont consignées dans des procès-verbaux dont copie est adressée à ses membres, et sont soumises à l'approbation des autorités régionales organisatrices des transports terrestres concernées.

Art. 9. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, du transport et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2768 du 31 décembre 2004, fixant les clauses des contrats -type de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui et de location des véhicules de transport routier de personnes et des véhicules de transport routier de marchandises.

Le président de la République,

Sur proposition du ministre du Transport,

Vu le code des obligations et des contrats promulgué par le décret beylical du 15 décembre 1906 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n°2000-57 du 13 juin 2000,

Vu le code de commerce promulgué par la loi n° 1959-129 du 5 octobre 1959 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n°2000-61 du 20 juin 2000,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003,

Vu la loi n°1997-37 du 2 juin 1997 relative au transport par route des matières dangereuses,

Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2004-74 du 2 août 2004,

Vu la loi n°2004-33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres et notamment l'article 37,

Vu le décret 1986-863 du 15 septembre 1986 fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret 98-2327 du 23 novembre 1998 fixant les clauses du contrat-type de location de véhicules de transport routier de marchandises,

Vu le décret 98-2328 du 23 novembre 1998 fixant les clauses du contrat-type de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier : le présent article fixe les clauses suivantes du contrat-type de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui :

Clause première : objet et domaine d'application des clauses

Les présentes clauses ont pour objet de régler les relations du donneur d'ordre et du transporteur quelle que soit la technique de transport utilisée. Elles s'appliquent au transport routier de marchandises pour le compte d'autrui

effectué par un transporteur routier moyennant un prix assurant une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n°2004-33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres et ses textes d'application.

Elles s'appliquent de plein droit, à défaut de contrat écrit comportant les clauses mentionnées à l'article 37 de la loi sus-indiquée.

En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, chaque envoi est considéré soumis aux conditions de cette convention.

Clause 2 : Définitions

1- Envoi : L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mis effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.

Différents lieux de chargement ou de déchargement situés dans l'enceinte d'un même établissement industriel ou commercial ou sur les lieux d'un même chantier sont considérés comme formant un lieu unique de chargement ou de déchargement.

2- Donneur d'ordre : On entend par donneur d'ordre la partie qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.

3- Colis : On entend par colis, un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de sa remise au transporteur, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

4- Jours non ouvrables : On entend par jours non ouvrables les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les autorités publiques compétentes. Cependant, les autres jours de fermeture de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme non ouvrables si le transporteur est avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.

5- La distance-Itinéraire : La distance de transport correspond à l'itinéraire le plus direct compte tenu des contraintes de la sécurité et des infrastructures routières, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées.

6-Rendez-vous : On entend par rendez-vous la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.

Clause 3 : Titre de transport

1-Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur, au plus tard au moment de la prise en charge de la marchandise, les indications suivantes :

- noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire,
- lieux, dates et éventuellement heures de chargement et de déchargement,
- nature de la marchandise, poids brut de l'envoi et nombre de colis,
- s'il y a lieu, volume et dimensions de la marchandise,
- nombre de palettes et autres supports de charge,
- toute autre modalité d'exécution du contrat de transport : délai de livraison, déclaration de valeur, remboursement, etc.

2-Le donneur d'ordre informe, en outre, le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport

3-Sur la base de ces indications, fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un titre de transport qui matérialise l'accord des parties et dont un exemplaire est remis au destinataire ainsi qu'au donneur d'ordre si ce dernier en a fait la demande

Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques de l'envoi ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.

Clause 4 : Modification du contrat de transport

Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits, toutefois il ne peut pas exercer ce droit s'il s'est fait délivrer un titre de transport et qu'il ne peut le présenter.

Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Dans ce cas, il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre.

Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de la clause 16 ci-après.

Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.

Clause 5 : Matériel de transport

Le transporteur s'engage à effectuer le transport à l'aide d'un matériel en bon état et adapté au transport de marchandises et à l'accès aux sites de chargement et de déchargement dans les conditions qui lui auront été définies par le donneur d'ordre.

Clause 6 : Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises

1- Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée et marquée ou contremarquée de façon qu'elle puisse supporter un transport exécuté dans des conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.

2- Un étiquetage doit, en outre, être effectué en tant que de besoin pour permettre une identification sans équivoque du destinataire et du lieu de livraison. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.

3- Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.

Toutefois, le transporteur est garant des dommages provenant des défauts ou de l'absence de l'emballage, s'il a accepté de transporter la chose en connaissance de ces défauts ou de cette absence.

4- Les supports de charge utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.

Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge.

Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.

Clause 7 : Chargement, bâchage, arrimage, déchargement, exécution matérielle et responsabilité

1-Le chargement, le calage et l'arrimage des marchandises incombent au donneur d'ordre qui a la charge de leur exécution.

Le transporteur fournit au donneur d'ordre les indications nécessaires au respect des prescriptions du code de la route en matière de sécurité de la circulation.

Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge des marchandises.

Le transporteur procède, avant le départ, au constat extérieure du chargement du point de vue de la conservation de la marchandise.

En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le titre de transport. Si celles-ci ne sont acceptées, il peut refuser la prise en charge des marchandises.

Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur ou d'une défectuosité non apparente du chargement.

En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.

Le déchargement de la marchandise est effectué par le destinataire.

La responsabilité des dommages survenus au cours des opérations de chargement ou de déchargement incombe à celui qui effectue ces opérations. Le transporteur met en œuvre les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait.

2- Bâchage et débâchage : Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur. L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.

3- Livraison : La livraison est effectuée à la personne désignée comme destinataire sur le titre de transport ou à son mandataire dûment accrédité, la signature de cette personne sur le titre de transport est accompagnée, selon le cas, de son nom ou du cachet de l'établissement.

Clause 8 : Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement

Le conducteur doit se conformer aux règles intérieures de sécurité et d'exploitation des usines, dépôts ou chantiers du donneur d'ordre et des fournisseurs ou clients de celui-ci, qui lui sont communiquées

Clause 9 : Délais de chargement et de déchargement

Les délais pour effectuer les opérations de chargement ou de déchargement du véhicule commencent au moment de la mise à la disposition du véhicule notifiée sur place par le conducteur à l'établissement chargeur ou destinataire.

Ils sont de :

- deux heures en cas de mise à la disposition fixée à une heure déterminée et respectée,
- trois heures en cas de mise à la disposition convenue dans les limites d'une demi-journée ouvrable et respectée,
- quatre heures en cas de mise à la disposition convenue dans les limites d'une journée ouvrable et respectée,
- cinq heures dans tous les autres cas.

L'immobilisation du véhicule prend fin :

- au chargement : après la fin du chargement et remise des documents.

-au déchargement : après la fin du déchargement de la marchandise et émargement du document de transport par le destinataire.

En cas de dépassement des délais ainsi fixés, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, suivant le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule facturé séparément conformément aux dispositions de la clause 16 ci-après.

Clause 10 : Opérations de pesage

Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération doit être effectuée en une seule fois sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage en seront supportés par le demandeur.

Clause 11 : Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi

Le donneur d'ordre est responsable, sauf en cas de force majeure :

- de la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur dans ce cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale au tiers du prix de transport prévu, sauf offre comparable d'un autre envoi immédiatement disponible,
- de la remise partielle de l'envoi, dans ce cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale à la moitié du prix prévu pour le transport du tonnage manquant, sauf offre comparable d'un autre envoi immédiatement disponible.

Clause 12 : Défaillance du transporteur au chargement

En cas de rendez-vous, tel que défini à l'article 2 ci-dessus :

- si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures.
- si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal ou supérieur à deux heures annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice grave.

En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable après le moment convenu pour la mise à disposition du véhicule si le retard risque d'entraîner un préjudice grave.

Clause 13 : Délai de transport

Le délai de transport est d'un jour par fraction indivisible de 400 kilomètres.

Ce délai court à partir de zéro heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi.

Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai auquel s'ajoute, par ailleurs, le temps nécessaire à l'accomplissement des

formalités administratives obligatoires et des opérations complémentaires demandées par le donneur d'ordre.

Lorsque le délai de transport total expire entre 18 heures et 8 heures, l'envoi doit être mis à disposition du destinataire dès l'ouverture de l'établissement ou au plus tard à 8 heures, le premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce délai.

Clause 14 : Empêchement au transport

Si le transport est empêché ou interrompu temporairement, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre.

Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.

Sauf si l'empêchement ou l'interruption est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données et aux mesures prises en application des deux alinéas précédents.

Ces dépenses sont facturées séparément, conformément aux dispositions de la clause 16 ci-après.

Clause 15 : Empêchements à la livraison

Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné. Est également considérée un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition.

L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt quatre heures suivant la constatation du-dit empêchement.

La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.

En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt public ou à défaut à un tiers dont il est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf, s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et pour les opérations de manutention accomplies facturé séparément, conformément aux dispositions de la clause 16 ci-après.

Clause 16 : Rémunération du transporteur : prix du transport et des prestations accessoires

Le prix du transport proprement dit est calculé en tenant compte notamment du poids et du volume de la marchandise, de la nature de celle-ci, de la distance du transport et du type de véhicule utilisé

Tout changement d'itinéraire demandé par le donneur d'ordre ou imposé par des circonstances auxquelles le transporteur est étranger entraîne un réajustement du prix.

Les prestations supplémentaires ou accessoires sont rémunérées en sus et font l'objet d'une facturation distincte.

Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :

- les opérations d'encaissement,
- les frais d'immobilisation du véhicule,
- les frais de chargement ou de déchargement,
- les déboursés,
- la livraison contre remboursement,
- le magasinage,
- la nouvelle présentation à domicile,
- la déclaration de valeur,
- la déclaration d'intérêt spécial à la livraison,
- le nettoyage, le lavage ou la désinfection du véhicule en cas de remise d'un envoi salissant remis en vrac ou en emballages non étanches,
- les opérations de pesage demandées en application de la clause 10 par le donneur d'ordre.

Clause 17 : Modalités de paiement

Le paiement du prix du transport et des prestations supplémentaires ou accessoires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.

S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur.

Le donneur d'ordre est garant de son acquittement

Tout retard dans le paiement entraîne, de plein droit, le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.

Clause 18 : Remboursement

Le remboursement est la somme mise à la charge de la marchandise par l'expéditeur.

La stipulation d'un remboursement oblige le transporteur à ne livrer la marchandise qu'en échange du paiement de la somme correspondante et à adresser cette somme dans un délai de huit jours ouvrables au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier.

Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.

Le transporteur encaisse le remboursement soit en un chèque ordinaire établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces.

La stipulation d'un remboursement ne modifie pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à la clause 19 ci-après.

Clause 19 : Indemnisation pour pertes et avaries

Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu, résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise.

Cette indemnité ne peut excéder vingt dinars par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées.

Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.

Clause 20 : Indemnisation pour retard à la livraison

En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport.

Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.

Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessus.

Clause 21 : Réglementations particulières

En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière telle que celle relative à la régie, à la douane, à la police, à la réglementation relative au transport des matières dangereuses, à la réglementation sanitaire, etc., chacune des parties au contrat de transport est tenue de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de cette réglementation. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir au transporteur tous renseignements et documents nécessaires.

Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.

Article 2 : le présent article fixe les clauses suivantes du contrat-type de location de véhicules de transport routier de personnes :

Clause première : Domaine d'application

Toute personne exerçant l'activité de location de véhicules de transport de personnes s'engage à mettre à la disposition du locataire selon la demande de celui-ci et dans le cadre de la réglementation en vigueur le véhicule avec ou sans conducteur et à fournir les moyens et les services nécessaires à son utilisation.

Cette mise à la disposition est effectuée en conformité avec les dispositions de l'article 37 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres et les textes pris pour son application.

Les clauses de la présente annexe s'appliquent de plein droit à défaut de contrat écrit comportant les clauses prévues au paragraphe premier de l'article 37 de la loi n° 2004-33 citée, ci-dessus.

Clause 2 : Mise à disposition du véhicule et du conducteur

A défaut d'une convention contraire entre les deux parties, la mise du véhicule à la disposition du locataire s'effectue au lieu de remisage de l'établissement de location.

Le véhicule doit être conforme à la demande du locataire et en bon état d'utilisation du point de vue propreté et entretien, et il doit être muni des équipements et des documents prescrits par la réglementation en vigueur.

En cas de location du véhicule avec conducteur, le conducteur mis à la disposition du locataire doit être lié à l'établissement de location par un contrat de travail et justifier des conditions légales et des qualifications garantissant l'accomplissement de sa mission de la meilleure façon.

Les deux parties établissent et signent un document constatant la mise du véhicule à la disposition du locataire dans les conditions précitées.

Clause 3 : Panne ou indisponibilité du véhicule

En cas de panne ou d'indisponibilité du véhicule pour n'importe quel motif, l'établissement de location avise le locataire et prend les mesures nécessaires en vue de procéder, dans les meilleurs délais, soit à la remise en service du véhicule, soit à son remplacement par un autre véhicule de caractéristiques similaires.

Clause 4 : Restitution du véhicule et dommages éventuels

A défaut d'une convention contraire entre les deux parties, le locataire est tenu de restituer le véhicule muni des documents, des clés et des équipements y afférents au moment convenu, à l'endroit où il a été mis à sa disposition et dans l'état où il l'a reçu sauf usure normale.

En cas de non-restitution des documents, clés ou équipements du véhicule, le locataire supporte les frais qu'implique l'obtention de clés de rechange d'un duplicata des documents ou le remplacement des équipements non restitués.

Le locataire doit également indemniser l'établissement de location de toute immobilisation du véhicule liée à ce fait. Le montant de l'indemnisation est calculé sur la base du tarif appliqué par l'établissement.

En cas de retard de restitution du véhicule à la date contractuelle et en l'absence d'un accord de l'établissement de location pour la prorogation de la durée de location du véhicule, il en découle le paiement d'une pénalité de retard dont le montant ne peut dépasser le double du tarif appliqué par cet établissement.

Dans tous les cas, l'établissement se réserve le droit de poursuivre le locataire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en cas de non-paiement de cette pénalité de retard.

Le locataire ne répond que de la responsabilité des dommages occasionnés au véhicule loué et résultant de sa faute prouvée et non couverts par le contrat d'assurance du véhicule.

Clause 5 : Opérations de conduite

A défaut de dispositions contraires prévues par le contrat de location, le véhicule loué ne peut être conduit que par le locataire.

Si le véhicule est loué avec conducteur, l'établissement de location assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite.

Sont considérées opérations de conduite :

- la conduite du véhicule,
- sa protection contre le vol,
- la préparation technique du véhicule.

Le conducteur relève de l'établissement de location lors de l'exécution des opérations de conduite.

Clause 6 : Dommages aux tiers

Si le véhicule est loué avec conducteur l'établissement de location conserve la garde du véhicule au sens de l'article 96 du code des obligations et des contrats. Il répond de tous les dommages que ce véhicule pourrait, pour une raison ou une autre, occasionner aux tiers ou aux personnes transportées ou aux bagages se trouvant dans le véhicule et dont la valeur est déclarée.

L'établissement de location s'engage, en outre, à garantir et à indemniser le locataire en cas de recours exercé contre lui de ce fait.

Clause 7 : Respect des prescriptions du code de la route

Si le véhicule est loué sans conducteur, le locataire répond des conséquences des infractions aux prescriptions du code de la route commises lors de la conduite du véhicule ou imputables à l'état du véhicule.

Si le véhicule est loué avec conducteur, l'établissement de location répond des conséquences des infractions aux prescriptions du code de la route commises par le conducteur ou imputables à l'état du véhicule, sauf recours éventuel contre le locataire lorsque ces infractions résultent d'ordres formels donnés par celui-ci au conducteur.

Clause 8 : Prix de location

Le prix de location est fixé pour la période convenue conformément au tarif appliqué par l'établissement de location.

En cas d'interruption du service imputable à l'établissement de location ou à une force majeure, le prix de location est réduit au prorata de la durée de cette interruption.

Clause 9 : Règlement

La location donne lieu à facturation établie par l'établissement de location.

Le prix de la location est payable à la réception de la facture.

Aucune compensation n'est opérée entre le prix de location et une créance du locataire sur l'établissement de location, quelle qu'en soit la nature.

Article 3 : le présent article fixe les clauses suivantes du contrat-type de location des véhicules de transport de marchandises:

Clause première : Domaine d'application

Toute personne exerçant l'activité de location de véhicules de transport routier de marchandises s'engage à mettre à la disposition du locataire selon la demande de celui-ci et dans le cadre de la réglementation en vigueur un véhicule avec ou sans conducteur et à fournir les moyens et les services nécessaires à son utilisation.

La mise du véhicule à la disposition du locataire est effectuée en conformité avec les dispositions de la loi n°2004-33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres et notamment son article 37 et les textes pris pour son application.

Le locataire utilise le véhicule ainsi mis à sa disposition pour effectuer un transport de marchandises pour son propre compte ou un transport de marchandises pour le compte d'autrui

Les clauses de la présente annexe s'appliquent de plein droit à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur la matière mentionnée à l'article 37 de la loi n°2004-33 du 19 avril 2004 citée ci-dessus.

Clause 2 : Mise à disposition du véhicule et du conducteur

A défaut d'une convention contraire entre les deux parties, la mise du véhicule à la disposition du locataire s'effectue au lieu de remisage de l'établissement de location.

Le véhicule doit être en bon ordre de marche, de présentation, d'entretien et de propreté, conforme à la demande du locataire et muni des équipements, des marques distinctives et des documents prescrits par la réglementation en vigueur.

Le conducteur mis à la disposition du locataire doit posséder les aptitudes professionnelles exigées eu égard à la conduite du véhicule, à la mise en œuvre technique de ses équipements et, en tant que de besoin, à la nature des produits transportés.

Le conducteur doit se conformer aux règles intérieures de sécurité et d'exploitation des usines, dépôts ou chantiers du locataire, des fournisseurs ou clients de celui-ci.

Les deux parties établissent et signent un document constatant la mise à disposition du véhicule dans les conditions prévues ci-dessus. Ce document mentionne, le cas échéant, l'accord de l'établissement de location pour que le conducteur participe à tout ou partie des opérations de transport telles que définies à la clause 6 ci-dessous.

Clause 3 : Panne ou indisponibilité du véhicule

En cas de panne ou d'indisponibilité du véhicule pour quelque cause que ce soit, l'établissement de location avise le locataire et prend les mesures nécessaires en vue de procéder, dans les meilleurs délais, soit à la remise en service du véhicule, soit à son remplacement par un véhicule de caractéristiques comparables.

Clause 4 : Restitution du véhicule, dommages éventuels

A défaut d'une convention contraire entre les deux parties, le locataire est tenu de restituer le véhicule à l'endroit où il a été mis à sa disposition et dans l'état où il l'a reçu sauf usure normale. Il ne répond que des dommages au véhicule résultant de sa faute prouvée et non couvert par le contrat d'assurance du véhicule.

Clause 5 : Opérations de conduite

Si le véhicule est loué avec conducteur, l'établissement de location assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite.

Sont considérées opérations de conduite :

- la conduite du véhicule,
- sa protection contre le vol,
- la préparation technique du véhicule,

-la mise en service et la surveillance des équipements spéciaux si le véhicules en est doté. Le cas échéant, le conducteur ne doit cependant procéder à la mise en service de ces équipements que sur autorisation préalable du locataire ou d'un tiers désigné par lui,

-la vérification, avant le départ, du chargement, du calage et de l'arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation.

Nonobstant des dispositions du dernier paragraphe de la clause 6 de la présente annexe, le conducteur relève de l'établissement de location pour l'exécution des opérations de conduite.

Clause 6 : Opérations de transport

Le locataire assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de transport.

Toutes les opérations qui ne sont pas des opérations de conduite au sens de la clause 5 ci-dessus, sont des opérations de transport.

La maîtrise des opérations de transport implique notamment que le locataire, ayant la charge des marchandises transportées :

-en détermine la nature et la quantité dans la limite de la charge utile et des dimensions du véhicule,

-fixe les itinéraires, les points de chargement et de déchargement et les délais de livraison de ces marchandises,

-assure ou fait assurer le chargement, l'arrimage et le déchargement,

-est soumis à toutes les obligations relatives aux transports de marchandises qu'il effectue au moyen du véhicule loué.

Si le véhicule est loué avec conducteur et ce dernier participe à des opérations de transport dans les conditions prévues à la clause 2 ci-dessus, il agit alors en qualité de préposé du locataire pour le compte et sous la responsabilité exclusive de celui-ci.

Clause 7 : Dommages aux marchandises transportées

L'établissement de location ne prend pas en charge les marchandises transportées et n'en est pas garant.

Il ne répond pas des dommages et pertes qu'elles peuvent subir, sauf si le locataire établit que ces dommages ou pertes proviennent d'un vice caché du véhicule loué ou d'une faute dans l'exécution d'une opération de conduite si le véhicule est loué avec conducteur.

Clause 8 : Dommages au matériel roulant appartenant au locataire

L'établissement de location ne répond pas des dommages que pourrait subir un véhicule du locataire attelé au véhicule loué, sauf si le locataire établit que ces dommages proviennent d'un vice caché du véhicule loué ou d'une faute dans l'exécution d'une opération de conduite si le véhicule est loué avec conducteur.

Clause 9 : Dommages aux tiers

Si le véhicule est loué avec conducteur, l'établissement de location conserve la garde du véhicule au sens de l'article 96 du code des obligations et des contrats.

L'établissement de location répond de tous les dommages que le véhicule pourrait, pour une raison ou une autre, causer aux tiers ainsi qu'au personnel ou aux biens du locataire.

Il répond, dans les mêmes conditions, des dommages causés par les marchandises dans la mesure où ces dommages résultent d'une faute de conduite si le véhicule est loué avec conducteur.

L'établissement de location s'engage, en outre, à garantir et à indemniser le locataire de tout recours qui pourrait être exercé contre lui de ce chef.

Clause 10 : Respect des prescriptions du code de la route

L'établissement de location répond des conséquences des infractions aux prescriptions du code de la route du fait du personnel de conduite si le véhicule est loué avec conducteur ou si ces infractions sont imputables à l'état du véhicule, sauf recours éventuel contre le locataire lorsque ces infractions résultent des ordres formels donnés par ce dernier ou l'un de ses préposés.

Clause 11 : Prix de location

Le prix de location comporte trois éléments relatifs successivement à la mise à disposition du véhicule, la mise à disposition du personnel de conduite si le véhicule est loué avec conducteur et le kilométrage effectué. Il doit assurer, pour chacun de ces trois éléments, la couverture des coûts réels du service rendu par l'établissement de location.

La rémunération de l'établissement de location n'est pas établie sur la base des quantités de marchandises transportées ou du nombre de voyages effectués par le locataire.

En cas d'interruption du service imputable à l'établissement de location ou à la force majeure, le prix de location est réduit au prorata de la durée de cette interruption.

Clause 12 : Règlement :

La location donne lieu à facturation établie par l'établissement de location.

Le prix de la location est payable à la réception de la facture

Aucune compensation n'est opérée entre le prix de location et une créance du locataire sur l'établissement de location, quelle qu'en soit la nature.

Article 4 : Sont abrogées les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment :

- Le décret 98-2327 du 23 novembre 1998 fixant les clauses du contrat type de location de véhicules de transport routier de marchandises,

- Le décret 98-2328 du 23 novembre 1998 fixant les clauses du contrat type de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui.

Article 5 : Le ministre du Transport est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 31 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-10 du 3 janvier 2005, modifiant le décret n° 2000-155 du 24 janvier 2000, définissant les équipements et les moyens destinés à prouver certaines infractions à la circulation et fixant les conditions de leur utilisation.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses,
Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale,

Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route et tous les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2004-74 du 2 août 2004 et notamment son article 102,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 2000-155 du 24 janvier 2000, définissant les équipements et les moyens destinés à prouver certaines infractions à la circulation et fixant les conditions de leur utilisation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, de la justice et des droits de l'Homme, du commerce et de l'artisanat, de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du développement durable et de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont abrogés, les alinéas cinq et six de l'article huit du décret n° 2000-155 du 24 janvier 2000 susvisé.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de la justice et des droits de l'Homme, du commerce et de l'artisanat, de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, du transport, de l'environnement et du développement durable et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 2004-2769 du 31 décembre 2004, portant création d'un établissement public.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 10,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et les attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, portant règlement intérieur des hôpitaux, centres et instituts spécialisés relevant du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant les critères de classement des structures sanitaires publiques,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est créé, un établissement public à caractère administratif dénommé "hôpital de circonscription de Neber".

Cet établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat. Il est soumis à la tutelle du ministère de la santé publique.

Art. 2. - Les ministres de la santé publique et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2004-2770 du 31 décembre 2004.

Monsieur Tahar M'zoughi est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la santé publique, à compter du 13 décembre 2004.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-2771 du 31 décembre 2004.

Le docteur Ben Ayed Farhat, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'institut Salah Azaiz, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} janvier 2005.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 31 décembre 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs du travail.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2633 du 22 novembre 1999, fixant le statut particulier des personnels de l'inspection du travail, tel qu'il a été complété et modifié par le décret n° 2004-2149 du 6 septembre 2004 et notamment l'article 17,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 23 septembre 2004, fixant la nature des diplômes requis pour se présenter au concours externe pour le recrutement des inspecteurs du travail,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 30 décembre 2004, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs du travail.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, le 13 mars 2005 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs du travail.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à trente cinq (35).

Art. 3. - Les dossiers de candidature doivent être déposés au bureau d'ordre central du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger ou adressés par lettre recommandée.

Art. 4. - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le 7 février 2005.

Tunis, le 31 décembre 2004.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Rafaâ Dékhil

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 31 décembre 2004, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et son article 51 (nouveau),

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000 et notamment son article 8 (nouveau),

Vu le décret n° 2003-2282 du 4 novembre 2003, chargeant Monsieur Mustapha Nasraoui, professeur de l'enseignement supérieur, des fonctions de président de l'université de Jendouba, à compter du 30 août 2003,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article 8 (nouveau) de la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000, Monsieur Mustapha Nasraoui, professeur de l'enseignement supérieur, chargé des fonctions de président de l'université de Jendouba, est autorisé à signer, par délégation du ministre de l'enseignement supérieur, les arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires du premier degré concernant le personnel d'enseignement et de recherche.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 10 novembre 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 décembre 2004.

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 31 décembre 2004, portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministre et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 2003-2282 du 4 novembre 2003, chargeant Monsieur Mustapha Nasraoui, professeur de l'enseignement supérieur, des fonctions de président de l'université de Jendouba, à compter du 30 août 2003,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mustapha Nasraoui, professeur de l'enseignement supérieur, chargé des fonctions de président de l'université de Jendouba, est autorisé à signer, par délégation du ministre de l'enseignement supérieur :

- les ordres des missions effectuées par les enseignants chercheurs relevant des universités ainsi que le personnel administratif et technique à l'exception des doyens et des directeurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

- les décisions d'octroi des subventions de recherche au profit des enseignants chercheurs,

- les décisions d'octroi des subventions à divers organisations,

- les mémoires de régularisation des ordres de mission.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 10 novembre 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 décembre 2004.

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 31 décembre 2004, portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000 et notamment son article 8 (bis),

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 2003-2282 du 4 novembre 2003, chargeant Monsieur Mustapha Nasraoui, professeur de l'enseignement supérieur, des fonctions de président de l'université de Jendouba, à compter du 30 août 2003,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété par le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002 Monsieur Mustapha Nasraoui, professeur de l'enseignement supérieur, chargé des fonctions de président de l'université de Jendouba, est autorisé à signer, par délégation du ministre de l'enseignement supérieur, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions concernant le personnel d'enseignement et de recherche à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 10 novembre 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 décembre 2004.

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi